

R.G. N. 32730/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei magistrati

Dott.	Angelo Mambriani	Presidente relatore
Dott.	Daniela Marconi	Giudice
Dott.	Alima Zana	Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. N. 32730/2015, promossa da:

Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente il 29 marzo 2019, dagli Avv. Giuseppe Vespasiani, Ester Cantina e Alice Fantauzzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, viale San Michele del Carso n. 10
ATTORE

CONTRO

Controparte_1 e *Controparte_2* rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fabio Volpe ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, piazza Bertarelli n. 1;

CP_2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Arcari ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via San Damiano n. 2

E

Parte_2 , rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla
comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Barbara Cabras ed elettivamente domiciliata presso lo
studio legale Org_1 in Milano, via Mascheroni n. 31

CONVENUTI COSTITUITI

NONCHÈ CONTRO

Controparte_3

CP_4 [...]

Controparte_5

Controparte_6

CP_7

Controparte_8

Controparte_9

[...]

CP_10 [...]

[...]

CP_11

CP_12

Controparte_13

Controparte_14

[...]

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, sia
di merito che istruttoria, così giudicare:*

In via principale, nel merito

- accertare e dichiarare simulata in toto la scrittura privata di cessione delle quote delle società ^{Contr} CP_1 ed CP_1 per i motivi di cui in narrativa e pertanto dichiararla nulla e/o priva di effetti avendo con la scrittura del 19.07.2001 i Signori ^{Persona_1} Persona_1 e ^{CP_2} CP_2 dissimulato una donazione e per l'effetto dichiarare la nullità della donazione dissimulata per difetto di forma;
- accertare e dichiarare simulata la compravendita (v. doc. 55) afferente l'immobile sito in Milano, via Bellosio n. 13 intercorsa tra la de cuius e il nipote ^{Controparte_3} Controparte_3 per i motivi di cui in narrativa e pertanto dichiararla nulla e/o priva di effetti;
- accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma delle donazioni effettuate dalla de cuius in favore di ^{Parte_2} Parte_2, ^{Controparte_1} Controparte_1 e ^{Controparte_2} Controparte_2 costituite dall'acquisto di beni immobili con denari di proprietà della de cuius e pertanto dichiararle nulle e/o prive di effetti;
- conseguentemente, accertare l'entità ed il valore complessivo dell'asse ereditario di ^{Persona_1} Persona_1 da effettuarsi tenuto conto di tutte le donazioni di cui a tutti i precedenti scritti difensivi ivi compresa (l'istanza ex art. 186 ter c.p.c.) e, previa reintegrazione nell'asse stesso di tutte le liberalità (di denaro ed altri beni) dichiarate nulle in virtù delle domande che precedono;
- dichiarare l'inesistenza/invalidità/nullità del testamento olografo asseritamente redatto dalla sig.ra ^{Per_1} Per_1 in data 31.12.2002 (v. doc. 2) con conseguente dichiarazione di apertura della successione legittima e condanna dei convenuti alla restituzione dei beni ereditari e dei frutti percepiti da detti beni, oltre agli interessi dalla data di apertura della successione all'effettivo saldo.

In via subordinata

Annulare il testamento olografo asseritamente redatto dalla sig.ra ^{Per_1} Per_1 (v. doc. 2) per i fatti e motivi di cui in narrativa con conseguente dichiarazione di apertura della successione legittima e condanna dei convenuti alla restituzione dei beni ereditari e dei frutti percepiti da detti beni oltre agli interessi dalla data di apertura della successione all'effettivo saldo e conseguentemente dichiarare l'indegnità a succedere del convenuto ^{CP_2} CP_2

In via ulteriormente subordinata

Accertare la lesione della quota di legittima dell'attore ^{Parte_1} Parte_1 con conseguente condanna dei convenuti alla corresponsione degli importi/beni atti a reintegrare detta quota, tenuto altresì conto dei frutti percepiti e degli interessi maturati previa collazione delle donazioni e conseguente riduzione.

In ogni caso

- assegnare ad ^{Parte_1} Parte_1 la quota di legittima spettante sulla massa ereditaria di ^{Persona_1} Persona_1 come sopra determinata;
 - disporre la divisione ereditaria di tutti i beni costituenti la massa ereditaria;
 - condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attore dei frutti indebitamente percepiti, dalla data di apertura della successione di ^{Persona_1} Persona_1 al saldo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
 - previa determinazione di tutti i danni prodotti all'attore e riconducibili ai contratti simulati di cui sopra, condannare il sig. ^{CP_2} CP_2 al risarcimento del danno per l'importo di € 200.00,00 o quella diversa somma che risulterà in corso di causa o verrà ritenuta di giustizia;
 - condannare il sig. ^{CP_2} CP_2 a restituire ad ^{Parte_1} Parte_1 la somma di € 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria sottratta all'attore dal libretto di risparmio presso la [...] ^{Org_2} Org_2 per i fatti e motivi di cui in narrativa.
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.

PER I CONVENUTI

^{Controparte_1} Controparte_1

E

^{Controparte_2} Controparte_2

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

In via preliminare di rito:

- dichiarare improponibili, inammissibili, improcedibili o nulle le domande avversarie proposte nei confronti di soggetti non presenti in giudizio, per inesistenza (o in subordine nullità) della notifica o per mancata vocatio in ius degli stessi;
- dichiarare improponibili, inammissibili, improcedibili o nulle le domande avversarie per l'assenza di litisconsorti necessari rispetto alle stesse;
- previa dichiarazione di inammissibilità dell'atto di citazione di integrazione del contraddittorio, in quanto disposto a seguito di un ordine di integrazione del contraddittorio nullo e/o inammissibile, dichiarare improponibili, inammissibili, improcedibili o nulle le domande avversarie proposte nei confronti delle parti convenute;
- dichiarare improponibili, inammissibili, improcedibili o nulle, perché tardivamente ed irritualmente proposte, le azioni volte alla reintegrazione nell'asse ereditario di tutte le liberalità asseritamente nulle;
- dichiarare insussistenti, improponibili, inammissibili, improcedibili o nulle le azioni dell'attore volte:
 - a) all'accertamento della nullità della dazione di somme di denaro ed altri beni e/o b) alla restituzione di dette somme e beni, perché tardivamente e irritualmente proposte;
- dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile o nulla la seguente domanda di parte attrice: "condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attore dei frutti indebitamente percetti, dalla data di apertura della successione di **Persona_1** al saldo, oltre interessi e rivalutazione", in quanto rinunciata;
- dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile o nulla l'azione di riduzione per carenza dei relativi presupposti, delle condizioni di ammissibilità dell'azione, per indeterminatezza e comunque per tutti i motivi esposti negli atti di causa di questa parte e, di conseguenza, anche:
 - la domanda: "accertare e dichiarare simulata in toto la scrittura privata di cessione delle quote delle Società **Contr CP_1** ed **CP_1** per i motivi di cui in narrativa e pertanto dichiararla nulla e/o priva di effetti avendo con la scrittura del 19.7.2001 i Signori **Persona_1** e **CP_2** dissimulato una donazione e per l'effetto dichiarare la nullità della donazione dissimulata per difetto di forma";
 - la domanda: "accertare e dichiarare simulata la compravendita (doc. 3) afferente l'immobile sito in Milano Via Bellosio n. 13 intercorsa tra la de cuius e il nipote **Controparte_3** per i motivi di cui in narrativa e pertanto dichiararla nulla e/o priva di effetti, con riserva di successiva separata azione di retratto";
 - la domanda: "accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma delle donazioni effettuate dalla de cuius in favore di **Parte_2** (moglie di **CP_2**, **Controparte_1** e **CP_2** [...] costituite dall'acquisto di beni immobili con denari di proprietà della de cuius e pertanto dichiararle nulle e/o prive di effetti, con riserva di successiva separata azione di retratto";
 - la domanda: "in via ulteriormente subordinata accertare la lesione della quota di legittima posta in essere in danno all'attore con conseguente condanna dei convenuti alla corresponsione degli importi/beni atti a reintegrare la legittima medesima tenuto altresì conto dei frutti percepiti e degli interessi maturati previa collazione delle donazioni e conseguente riduzione";
 - la domanda "assegnare in ogni caso a **Parte_1** la quota di legittima spettante sulla massa ereditaria di **Persona_1** come sopra determinata";
 - la domanda "disporre la divisione ereditaria di tutti i beni costituenti la massa ereditaria" e, comunque, la domanda di divisione;
 - la domanda "condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attore dei frutti indebitamente percetti, dalla data di apertura della successione di **Persona_1** al saldo, oltre interessi e rivalutazione monetaria".

- *dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile o nulla l'eccezione di controparte di interruzione della prescrizione, proposta solo con la comparsa conclusionale in replica all'eccezione degli esponenti, sollevata con la comparsa di costituzione e risposta, di prescrizione dell'azione di annullamento del testamento olografo della de cuius; solo in subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenga tale nuova eccezione proponibile, ammissibile, procedibile e valida, rigettare la stessa in quanto infondata in fatto e in diritto.*

Si ribadisce in relazione alle domande, eccezioni, conclusioni e istanze inammissibili, improponibili, improcedibili o nulle che non si è accettato e non si accetta il contraddittorio sulle stesse se non per la denegata e non creduta ipotesi in cui esse siano considerate ammissibili, proponibili, procedibili o valide.

In via preliminare di merito:

- *accertare e dichiarare la prescrizione della domanda di annullamento del testamento olografo redatto dalla Sig.ra Persona_1 in data 31.12.2002;*

Nel merito:

- *rigettare tutte le domande, eccezioni e istanze dell'Ing. Parte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto;*

- *dichiarare tenuto ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c. e condannare l'Ing. Parte_1 al pagamento, a favore di Controparte_1 e Parte_3 di una somma da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;*

In via istruttoria:

- *s'insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori già richiesti sia in via principale che subordinata e per l'inammissibilità o rigetto delle istanze istruttorie di controparte e l'inammissibilità e/o irrilevanza di tutti i documenti avversari;*

- *si richiede prova testimoniale e per interrogatorio formale su tutti i capitoli di prova di cui agli atti degli scriventi e, in particolare, alle memorie ex art. 183, comma 6°, n. 2 e n. 3 c.p.c. (compresa la prova contraria), con tutti i testimoni ivi indicati;*

- *solo per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta e indiretta come specificato negli atti di causa dei convenuti e, in particolare, nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 3, c.p.c.*

In via istruttoria subordinata:

- *nell'eventualità in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse sufficiente, ammissibile e/o valido il disconoscimento del testamento olografo della de cuius effettuato da parte avversa o in ogni caso fondata la domanda d'invalidità ex adverso proposta, si propone, senza con ciò invertire l'onere probatorio, istanza di verifica volta ad accertare l'autografia e l'autenticità del testamento olografo della Sig.ra Persona_1 del 31 dicembre 2002 pubblicato con verbale del 9 marzo 2009 Notaio Persona_2 Rep. N. 182814 Racc n. 22995 ed a tal fine si richiede che il Giudice:*

ordini al Notaio Persona_2 iscritto al Collegio Notarile di Milano con studio in Paullo, Via Matteotti n. 45, l'esibizione del testamento olografo della Sig.ra Persona_1 del 31 dicembre 2002 pubblicato con verbale del 9 marzo 2009 Rep. N. 182814 Racc n. 22995 prodotto in copia sub doc. 1, depositato presso quest'ultimo;

ovvero, in ulteriore subordine (ove il predetto ordine di esibizione sia ritenuto inammissibile),

ordini che il predetto documento sia oggetto di ispezione, presso il Notaio Persona_2 iscritto al Collegio Notarile di Milano con studio in Paullo, Via Matteotti n. 45, al fine di poter esperire l'esame volto ad accertarne l'autenticità.

Quali scritture di comparazione, per attestare l'autografia del testamento olografo contestato da controparte, si indicano gli originali delle scritture della Sig.ra Persona_1 già allegate alla comparsa di costituzione e risposta in copia sub doc. 4 e 11 e non ritualmente disconosciute da controparte, depositate in cartaceo presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, come da autorizzazione del Giudice.

Nella denegata ipotesi in cui questo Giudice ritenga ammissibile (ma non si vede come) la contestazione tardiva, da parte dell'attore, del valore delle predette scritture di comparazione, si chiede all'Ill.mo Giudice di ordinare all'Ing. Parte_1 l'esibizione dell'originale della lettera della Sig.ra Persona_1 del 7 febbraio 2007 prodotta da parte attrice sub doc. 5.

Per accertare l'autenticità della sottoscrizione si indicano altresì i docc. 54 e 53 già depositati e cioè, rispettivamente, il verbale dell'assemblea straordinaria della CP_17 dell'8 novembre 2001 a rogito Notaio Persona_2 Rep.159729, Racc. 14096 e l'atto di cessione delle quote immobiliari a rogito del Notaio Dott. Persona_3 rep. n. 95227/16125, intercorso fra la Sig.ra Per_1 e Parte_1 in data 26 agosto 2002.

Poiché gli originali non possono essere prodotti direttamente in giudizio si chiede al Giudice di ordinare al Notaio Dott. Persona_3 e al Notaio Persona_2 l'esibizione rispettivamente dell'atto di compravendita immobiliare Rep. n. 95227/16125 e del verbale di assemblea straordinaria della CP_17 dell'8 novembre 2001 Rep.159729, Racc. 14096.

In alternativa, si richiede al Giudice di:

ordinare ispezione del verbale di assemblea straordinaria della CP_17 dell'8 novembre 2001 Rep.159729, Racc. 14096 a rogito del Notaio Persona_2 (doc. 54), presso lo studio del medesimo in Paullo, Via Matteotti n. 45;

ordinare ispezione dell'atto di cessione delle quote immobiliari a rogito del Notaio Dott. Per_3 [...] rep. n. 95227/16125 (doc. 53), presso lo studio del Notaio Persona_2 in Paullo, Via Matteotti n. 45, ove è depositato anche il testamento olografo (doc. 1) oggetto di verificaione;

- ove ritenuto necessario, si chiede all'Ill.mo Giudice di disporre consulenza tecnica d'ufficio grafologica, sul testamento olografo della Sig.ra Persona_1 del 31 dicembre 2002 pubblicato con verbale del 9 marzo 2009 Rep. N. 182814 Racc n. 22995, depositato presso quest'ultimo, volta ad accertare, tramite il confronto con le scritture di comparazione ammesse dall'Ill.mo Giudice che:

1. l'autografia del predetto testamento olografo in quanto riferibile alla Sig.ra Persona_1 che l'ha scritto di pugno;

2. l'autenticità della sottoscrizione in quanto apposta dalla Sig.ra Persona_1

In ogni caso si chiede l'Ill.mo Giudice, ai sensi dell'art. 218 c.p.c. di dare le disposizioni necessarie per l'accertamento dell'autenticità del testamento e l'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio grafologica.

In ogni caso

- accogliere ogni altra domanda, eccezione, istanza o conclusione proposta dagli scriventi convenuti nel presente procedimento;

- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso spese forfettarie di cui all'art. 2 del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, nonché IVA e CPA.”.

PER IL CONVENUTO CP_2

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

In via preliminare di rito:

- *previa dichiarazione d'inammissibilità dell'atto di citazione di integrazione del contraddittorio, in quanto disposto a seguito di un ordine di integrazione del contraddittorio nullo e/o inammissibile, dichiarare improponibili, inammissibili, improcedibili o nulle le domande avversarie proposte nei confronti del Sig. CP_2*

- *dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile o nulla l'azione di riduzione per carenza dei relativi presupposti e indeterminatezza e comunque per tutti i motivi esposti negli atti di causa di questa parte e, di conseguenza, anche la domanda di divisione;*

- *dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile o nulla l'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'atto di cessione della nuda proprietà delle partecipazioni sociali concluso in data 19 luglio 2001 fra la Sig.ra Persona_1 e il Dott. CP_2 in quanto rinunciata;*

dichiarare improponibili, inammissibili, improcedibili o nulle, perché tardivamente ed irritualmente proposte, le azioni volte alla reintegrazione nell'asse ereditario di tutte le liberalità asseritamente nulle;

- *dichiarare insussistenti, improponibili, inammissibili, improcedibili o nulle le azioni dell'attore volte:*
a) *all'accertamento della nullità della dazione di somme di denaro ed altri beni e/o* b) *alla restituzione di dette somme e beni, perché tardivamente e irritualmente proposte;*

- *dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile o nulla l'azione dell'attore di restituzione delle somme asseritamente prelevate dal libretto di risparmio n. 1663 in quanto rinunciata in sede negoziale nonché in sede processuale per non essere stata riproposta nelle conclusioni precisate nella prima memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c.;*

- *dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile o nulla la seguente domanda di parte attrice "condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attore dei frutti indebitamente percetti, dalla data di apertura della successione di Persona_1 al saldo, oltre interessi e rivalutazione", in quanto rinunciata;*

- *dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile o nulla l'azione di controparte volta a determinare "l'ammontare del credito vantato dall'eredità di Persona_1 nei confronti di [...] CP_2 per i frutti maturati dalla data delle predette cessioni simulate alla data di apertura della successione di Persona_1, perché tardivamente e irritualmente proposta;*

- *negare la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., non sussistendone i presupposti in fatto e in diritto.*

Si ribadisce in relazione alle domande, eccezioni, conclusioni e istanze inammissibili, improponibili, improcedibili o nulle che non si è accettato e non si accetta il contraddittorio sulle stesse se non per la denegata e non creduta ipotesi in cui esse siano considerate ammissibili, proponibili, procedibili o valide.

In via preliminare di merito:

- *accertare e dichiarare la prescrizione della domanda avversaria di restituzione delle somme asseritamente prelevate dal libretto di risparmio n. 1663 presso la Controparte_18 e, per l'effetto, rigettarla;*

- *accertare e dichiarare la prescrizione della domanda avversaria di risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'atto di cessione della nuda proprietà delle partecipazioni sociali concluso in data 19 luglio 2001 fra la Sig.ra Persona_1 e il Dott. CP_2 e, per l'effetto, rigettarla.*

Nel merito, in via principale

- *rigettare tutte le domande, eccezioni e istanze dell'Ing. Parte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto;*

- rigettare l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa;

Nel merito, in via subordinata

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui, in accoglimento delle domande proposte da Pt_1 [...] questo Ill.mo Collegio condanni CP_2 al pagamento delle somme richieste dall'attore, accertare e dichiarare:

- il credito per l'importo di € 34.480,00 (e quanto dovesse essere tenuto ulteriormente a versare per i predetti legati), oltre interessi e rivalutazione monetaria, di CP_2 nei confronti di Pt_1 [...] derivante dall'esecuzione dei legati previsti nel testamento olografo, redatto dalla Sig.ra Persona_1 il 31 dicembre 2002 e pubblicato il 9 marzo 2009, con atto del Notaio Dott. [...] Persona_2 Rep. n. 182814/22995, dichiarando tenuto e condannando l'attore al relativo pagamento,

- il credito di CP_2 nei confronti di Parte_1 per l'importo di € 201.896,35, per spese legali, oltre interessi successivi al 29 maggio 2017 e rivalutazione monetaria, dichiarando tenuto e condannando l'attore al relativo pagamento;

- il credito di CP_2 per aver sostenuto i corrispettivi connessi alla celebrazione dei riti funebri della de cuius pari ad € 20.000,00, come confessato da parte attrice in sede di interrogatorio, oltre interessi e rivalutazione, dichiarando altresì tenuto e condannando l'attore al relativo pagamento;

oppure, in ulteriore subordine,

- il credito di CP_2 per aver sostenuto i corrispettivi per concessione loculi nel cimitero di Nibbiano (doc. 15.m), le spese per esumazione e cremazione (doc. 15.n), le spese trasporto salme (doc. 15.o), il tutto per l'importo di € 6.537,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dichiarando tenuto e condannando l'attore al relativo pagamento;

e, se del caso, disporre la compensazione tra tali crediti di CP_2 e gli eventuali ritenuti controcrediti di Parte_1 come eventualmente accertati in corso di causa;

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Collegio accolga la domanda di riduzione ex adverso proposta, o disporre che alla reintegrazione dell'asse ereditario concorrano tutti i crediti vantati da CP_2 nei confronti della de cuius;

disporre che la reintegrazione della legittima di Parte_1 avvenga tramite versamento in denaro;

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Collegio accolga la domanda di divisione ereditaria proposta dall'attore,

accertare e dichiarare il diritto alla divisione su tutti i beni e gli importi costituenti la massa ereditaria anche per effetto dell'accoglimento delle domande riconvenzionali di nullità del Sig. CP_2

disporre l'assoggettamento a collazione e conferire alla massa, in natura o per imputazione, anche tutti i beni e gli importi che Parte_1 ha ricevuto dalla Sig.ra Per_1 in quanto oggetto di donazioni dirette ed indirette e le somme di cui è debitore verso la de cuius e quelle di cui è debitore verso CP_2 in dipendenza dei rapporti di comunione o per aver quest'ultimo anticipato il pagamento di debiti della massa ereditaria indicati in atti;

nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Collegio accerti e dichiari l'obbligo di [...] CP_2

di conferire in collazione eventuali beni a lui donati dalla de cuius (ciò che si contesta), disporre che la collazione avvenga per imputazione e al netto delle spese straordinarie effettuate e delle migliorie apportate;

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui, in accoglimento di una o più delle domande proposte da **Parte_1** **CP_2** sia tenuto a pagare o a riconoscere alcunchè a favore dell'attore, fermo quanto sopra, accertare e dichiarare il credito di **CP_2** nei confronti di **Persona_1** per la differenza tra quanto ricevuto da **CP_2** con i bonifici di **Persona_1** per l'importo di € 230.031,10 (con i bonifici di € 125.000,00 e la somma di € 105.003,10 di cui ai docc. 11 e 12 di parte attrice) e quanto versato da **CP_2** per conto di quest'ultima, per l'importo di € 240.608,31, come illustrato nel paragrafo 5 della propria memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c.; per l'effetto, disporre la compensazione con asseriti controcrediti di **Parte_1** come eventualmente accertati in corso di causa, o considerare tale credito ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario della de cuius (in relazione a tutti gli aspetti trattati nel presente giudizio) e, quindi, se del caso, anche considerando detta differenza nell'eventuale giudizio divisorio tramite imputazione alle quote del coerede; disporre la compensazione tra gli asseriti controcrediti di **Pt_1** [...] come eventualmente accertati in corso di causa, e il debito della Sig.ra **Persona_1** verso **CP_2** per il diverso importo di € 240.608,31 o considerarlo per il medesimo importo a tutti i fini sopra detti, nella denegata e non creduta ipotesi in cui gli importi saldati da **CP_2** illustrati nel paragrafo 5 della propria memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c. non siano considerati (ma non si vede come) effettuati con la provvista fornita dalla Sig.ra **Persona_1** con i bonifici di € 125.000,00 e la somma di € 105.003,10 (docc. 11 e 12 di parte attrice).

Nel merito, in via riconvenzionale e subordinata:

- sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Collegio accolga la domanda di divisione ereditaria proposta dall'attore, accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma di tutte le donazioni disposte dalla de cuius a favore di **Parte_1** e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare **Parte_1** alla restituzione dei beni o degli importi donati, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

In via istruttoria:

- s'insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori già richiesti sia in via principale che subordinata e per l'inammissibilità o rigetto delle istanze istruttorie di controparte e l'inammissibilità e/o irrilevanza di tutti i documenti avversari;

- si richiede prova testimoniale e per interrogatorio formale su tutti i capitoli di prova di cui agli atti di causa dello scrivente e, in particolare, alle memorie ex art. 183, comma 6°, n. 2 e n. 3 c.p.c. (compresa la prova contraria) con i testimoni ivi indicati;

- solo per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta e indiretta come specificato negli atti di causa di [...] **CP_2** e, in particolare, nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 3, c.p.c.

In via istruttoria subordinata:

- nell'eventualità in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse sufficiente, ammissibile e/o valido il disconoscimento del testamento olografo della de cuius effettuato da parte avversa o in ogni caso fondata la domanda d'invalidità ex adverso proposta, si propone, senza con ciò invertire l'onere probatorio, istanza di verifica volta ad accertare l'autografia e l'autenticità del testamento olografo della Sig.ra **Persona_1** del 31 dicembre 2002 pubblicato con verbale del 9 marzo 2009 Notaio **Persona_2** Rep. N. 182814 Racc n. 22995 ed a tal fine si richiede che il Giudice: ordini al Notaio **Persona_2** iscritto al Collegio Notarile di Milano con studio in Paullo, Via Matteotti n. 45, l'esibizione del testamento olografo della Sig.ra **Persona_1** del 31 dicembre 2002 pubblicato con verbale del 9 marzo 2009 Rep. N. 182814 Racc n. 22995 prodotto in copia sub doc. 87, depositato presso quest'ultimo;

ovvero, in ulteriore subordine (ove il predetto ordine di esibizione sia ritenuto inammissibile), ordini che il predetto documento sia oggetto di ispezione, presso il Notaio **Persona_2** iscritto al Collegio Notarile di Milano con studio in Paullo, Via Matteotti n. 45, al fine di poter esperire l'esame volto ad accertarne l'autenticità.

Quali scritture di comparazione, per attestare l'autografia del testamento olografo contestato da controparte, si indicano gli originali delle scritture della Sig.ra **Persona_1** già allegate alla comparsa di costituzione e risposta in copia sub doc. 6 e 21 e non ritualmente disconosciute da controparte, depositate in cartaceo presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, come a autorizzazione del Giudice.

Nella denegata ipotesi in cui questo Giudice ritenga ammissibile (ma non si vede come) la contestazione tardiva, da parte dell'attore, del valore delle predette scritture di comparazione, si chiede all'Ill.mo Giudice di

ordinare all'Ing. **Parte_1** l'esibizione dell'originale della lettera della Sig.ra **Persona_1** del 7 febbraio 2007 prodotta da parte attrice sub doc. 5.

Per accertare l'autenticità della sottoscrizione si indicano altresì i docc. 49 e 55 già depositati e cioè, rispettivamente, il verbale dell'assemblea straordinaria della **CP_17** dell'8 novembre 2001 a rogito Notaio **Persona_2** Rep.159729, Racc. 14096 e l'atto di cessione delle quote immobiliari a rogito del Notaio Dott. **Persona_3** rep. n. 95227/16125, intercorso fra la Sig.ra **Per_1** e **Parte_1** in data 26 agosto 2002.

Poiché gli originali non possono essere prodotti direttamente in giudizio si chiede al Giudice di: ordinare al Notaio Dott. **Persona_3** e al Notaio **Persona_2** l'esibizione rispettivamente dell'atto di compravendita immobiliare Rep. n. 95227/16125 e del verbale di assemblea straordinaria della **CP_17** dell'8 novembre 2001 Rep.159729, Racc. 14096.

In alternativa, si richiede al Giudice di:

ordinare ispezione del verbale di assemblea straordinaria della **CP_17** dell'8 novembre 2001 Rep.159729, Racc. 14096 a rogito del Notaio **Persona_2** (doc. 49), presso lo studio del medesimo in Paullo, Via Matteotti n. 45;

ordinare ispezione dell'atto di cessione delle quote immobiliari a rogito del Notaio Dott. **Per_3** [...] rep. n. 95227/16125 (doc. 55), presso lo studio del Notaio **Persona_2** in Paullo, Via Matteotti n. 45, ove è depositato anche il testamento olografo (doc. 87) oggetto di verificaione;

- ove ritenuto necessario, si chiede all'Ill.mo Giudice di disporre consulenza tecnica d'ufficio grafologica, sul testamento olografo della Sig.ra **Persona_1** del 31 dicembre 2002 pubblicato con verbale del 9 marzo 2009 Rep. N. 182814 Racc n. 22995, depositato presso quest'ultimo, volta ad accertare, tramite il confronto con le scritture di comparazione ammesse dall'Ill.mo Giudice che:

1. l'autografia del predetto testamento olografo in quanto riferibile alla Sig.ra **Persona_1** che l'ha scritto di pugno;

2. l'autenticità della sottoscrizione in quanto apposta dalla Sig.ra **Persona_1**

In ogni caso si chiede l'Ill.mo Giudice, ai sensi dell'art. 218 c.p.c. di dare le disposizioni necessarie per l'accertamento dell'autenticità del testamento e l'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio grafologica.

- Nella denegata ipotesi in cui il Giudice decida di disporre la CTU richiesta da controparte sulle quote della **CP_17** (oggi **CP_19** e della **CP_20** (oggi **CP_21** oggetto dell'atto di cessione della nuda proprietà del 19 luglio 2001, si richiede che la congruità del prezzo sia stabilita: considerando il valore monetario degli impegni che il Dott. **CP_2** ha adempiuto in ottemperanza agli accordi assunti nei confronti della Sig.ra **Persona_1** a tal proposito nello

specifico, si chiede disporre una CTU al fine di verificare il valore delle quote immobiliari del Dott. CP_2 pari a 1/6 della porzione dell'immobile sito in Milano, Via Bellosio n. 13, relativamente ai sub. 1 e 2 del Foglio 445, mappale 37, e pari a 1/3 della porzione del medesimo immobile, relativamente ai sub. 3 e 5 del Foglio 445, mappale 38, cedute alla Sig.ra Persona_1 con atto a rogito del Notaio Dott. Persona_3 rep. n. 95225/16123 (doc. 54); detraendo dal valore delle quote della CP_17 (oggi CP_19 e della CP_20 (oggi CP_21 [...] , come accertato al momento di apertura della successione, gli incrementi di valore delle medesime partecipazioni imputabili agli incrementi del capitale sociale pari a € 296.000,00 (docc. 49, 50 e 91) nella CP_17 e pari a € 89.000,00 (doc. 104 e 105) nella CP_20 o dipendente da ogni altro fatto successivo alla cessione o al quale ha contribuito qualsiasi atto del Dott. CP_2 - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, accogliendo in tutto o in parte le domande di controparte, questo Ill.mo Collegio disponga la divisione ereditaria e ammetta la CTU richiesta da parte attrice, si richiede che il CTU incaricato a tale scopo consideri: tutte le donazioni dirette e indirette ricevute da Parte_1 oggetto di collazione; i debiti e i pesi ereditari, che ai sensi dell'art. 752 c.c. gravano sui coeredi in proporzione delle rispettive quote, ma che invece nel caso di specie sono state sopportate integralmente dal Dott. [...] CP_2 gli importi corrisposti dal Dott. CP_2 ai legatari come disposto nel testamento olografo della Sig.ra Persona_1 pari a € 68.960,00.

In ogni caso

- accogliere ogni altra domanda, eccezione, istanza o conclusione proposta da CP_2 nel presente procedimento;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso spese forfetarie di cui all'art. 2 del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, nonché IVA e CPA, sia per il presente procedimento sia per il sub-procedimento d'ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.”.

PER IL CONVENUTO Email_1 _ Parte_2 :

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

In via preliminare di rito:

– previa dichiarazione di inammissibilità dell'atto di citazione di integrazione del contraddittorio, in quanto disposto a seguito di un ordine di integrazione del contraddittorio nullo e/o inammissibile, dichiarare improponibili, inammissibili, improcedibili o nulle le domande avversarie proposte nei confronti della Sig.ra Parte_2 ;
– dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile o nulle, perché tardivamente ed irritualmente proposte, le azioni volte alla reintegrazione nell'asse ereditario di tutte le liberalità asseritamente nulle;
– dichiarare insussistenti, improponibili, inammissibili, improcedibili o nulle le azioni dell'attore volte a)
a) all'accertamento della nullità della dazione di somme di denaro ed altri beni e/o b) alla restituzione di dette somme e beni, perché tardivamente e irritualmente proposte;
– dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile o nulla la seguente domanda di parte attrice “condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attore dei frutti indebitamente percetti, dalla data di apertura della successione di Persona_1 al saldo, oltre interessi e rivalutazione”, in quanto rinunciata;

– dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile o nulla l'azione di riduzione per la carenza delle condizioni di ammissibilità dell'azione e comunque per tutti i motivi esposti negli atti di causa di questa parte e, conseguentemente, anche la domanda di divisione.

Si ribadisce in relazione alle domande, eccezioni, conclusioni e istanze inammissibili, improponibili, improcedibili o nulle che non si è accettato e non si accetta il contraddittorio se non per la denegata e non creduta ipotesi in cui esse siano considerate ammissibili, proponibili, procedibili o valide.

Nel merito

– rigettare tutte le domande, eccezioni e istanze dell'Ing. Parte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto;

– richiamato il disposto dell'art. 96, 3° comma c.p.c. dichiarare tenuto e condannare l'Ing. Pt_1 [...] al pagamento in favore della Sig.ra Parte_2 di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata per aver agito con mala fede e/o colpa grave e/o senza adottare la normale prudenza richiesta.

In via istruttoria:

- s'insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori già richiesti dalla scrivente convenuta e per l'inammissibilità o rigetto delle istanze istruttorie di controparte e l'inammissibilità e/o irrilevanza di tutti i documenti avversari;

- si richiede prova testimoniale e per interrogatorio formale sul capitolo di prova di cui alla comparsa di costituzione, con i testimoni ivi indicati.

In ogni caso:

- accogliere ogni altra domanda, eccezione, istanza o conclusione proposta da Parte_2 [...] nel presente procedimento;

- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso spese forfettarie di cui all'art. 2 del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, nonché IVA e CPA.”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le vicende processuali.

Con atto di citazione del 14 aprile 2015, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio il fratello

CP_2 la moglie di quest'ultimo Parte_2, i loro figli

Controparte_2 e Controparte_1 nonché i sig.ri CP_3

[...] CP_22 Controparte_5 Controparte_6 CP_7

Controparte_8 CP_9 Controparte_9 Controparte_23

[...] CP_11 CP_11 CP_12 CP_13

[...] Controparte_14 e Controparte_14 esponendo che:

- in data 16 febbraio 2009 era deceduta la madre Persona_1 (doc. 1 att.), lasciando testamento olografo (di seguito il “**Testamento**”) – redatto il 31 dicembre 2002 e pubblicato il 9 marzo 2009 dal notaio dott. Persona_2 di Paullo (doc. 2 att.) – nel quale la *de cuius* disponeva di attribuire:

- (i) Euro 10.000,00 ciascuno ai nipoti CP_3 , CP_4 , CP_6 CP_5 Per_1 e Controparte_2
 - (ii) Euro 10.000,00 ciascuno ai pro-nipoti CP_7 e Controparte_8
 - (iii) Euro 1.000,00 ciascuno alle sorelle CP_9 e CP_9 e ai loro figli CP_2 CP_10 e CP_1
 - (iv) Euro 500,00 “...ai miei collaboratori” (non meglio identificati);
 - (v) Euro 300,00 ciascuno ad CP_13 CP_14 CP_14 e Pt_4
 - (vi) l’immobile sito in via Bellosio n. 13 a Milano (di seguito lo “**Immobile**”), con il relativo mobilio, in favore dei nipoti CP_3 e CP_22 attribuendo al primo il piano superiore con la mansarda e al secondo il pian terreno con il seminterrato;
 - (vii) il residuo patrimonio ai figli Pt_1 e CP_2 in parti uguali.
- Dalla dichiarazione di successione depositata presso l’ Organizzazione_3 dal fratello [...] CP_2 il 18 marzo 2009 (doc. 4 att.) risultava un valore complessivo del patrimonio ereditario residuo pari ad Euro 14.393,66, composto da:
- (i) un terreno sito in Lavagna (GE);
 - (ii) un’autovettura Fiat Punto;
 - (iii) il c/c n. 20100165 acceso presso CP_24 con saldo attivo di Euro 895,46;
 - (iv) il c/c n. 41747175136 acceso presso Org_4 , con saldo attivo di Euro 426,71;
 - (v) il c/c n. 5201002 acceso presso Orga con saldo attivo di Euro 1.212,27;
 - (vi) il c/c n. 215507 acceso presso Organizzazione_2 cointestato con il figlio [...] CP_2 con saldo attivo di Euro 8.309,74;
 - (vii) il conto di investimento ordinario acceso presso Org_6 , con saldo attivo di Euro 649,48;
 - (viii) il contratto per la prestazione del servizio di cassetta di sicurezza n. 20100165 presso la Organizzazione_2 peraltro rinvenuta vuota.
- La volontà della *de cuius* sarebbe stata completamente manipolata dal fratello CP_2 (cfr. doc. 5 att.), il quale:
- a) avrebbe indotto la madre a trasferire la piena proprietà del primo e del secondo piano dell’ Org_7 in favore del nipote Controparte_3 (di seguito la “**Cessione dell’ Org_7**”), verso il prezzo di Euro 110.000,00, in atti dichiarato come già

percepito ma invero mai corrisposto e in ogni caso nettamente inferiore al valore di mercato del bene (doc. 3 att., rep. n. 96292, racc. n. 16530) ⁽¹⁾;

- b) dopo essersi fatto cointestare o rilasciare delega ad operare su alcuni conti correnti accesi dalla madre, durante la degenza di quest'ultima avrebbe distratto in proprio favore cospicue somme mediante (i) assegni circolari di importo complessivo pari ad Euro 34.500,00 (docc. 6a-9 att.) e (ii) n. 4 bonifici disposti in proprio favore per l'importo complessivo di Euro 259.503,10 (docc. 11-14 att.);
- c) dal libretto di deposito a risparmio rilasciato dalla *Organizzazione_2* cointestato con la madre e con lo stesso attore (di seguito il "**Libretto di Risparmio**") avrebbe prelevato in proprio favore l'intera somma ivi depositata, pari almeno ad Euro 600.000,00 (doc. 15 att.);
- d) con accordo stipulato per scrittura privata autenticata il 19 luglio 2001 (di seguito la "**Cessione delle Quote**"), aveva acquistato dalla madre il diritto di nuda proprietà, con riserva per quest'ultima del diritto di usufrutto, (i) della quota rappresentativa del 19% del capitale di *CP_17* e (ii) della quota rappresentativa del 19% del capitale di *CP_20* [...] (di seguito le "**Quote**"), a fronte di un prezzo – pari a Lire 350.000.000,00 per la prima cessione e a Lire 80.000.000,00 per la seconda – notevolmente inferiore al valore di mercato di entrambe le Quote (cfr. doc. 17 att.) e peraltro risultante dall'atto come già corrisposto prima del rogito, ma invero mai versato (doc. 19 att.), non essendo stato rinvenuto, negli estratti conto della sig.ra *Per_1* alcun accredito di tali somme;
- e) avrebbe indotto la madre ad impiegare il denaro depositato nella cassetta di sicurezza per l'acquisto di immobili intestati alla moglie *Parte_2* e ai loro figli *Per_1* e *Controparte_2* (doc. 23 att.).

Premettendo di aver esperito nei confronti di tutte le parti convenute il tentativo di mediazione – obbligatoria per le controversie in materia di successione ereditaria ex articolo 5, comma 1-bis del D. Lgs. 28/2010 – non andato a buon fine in quanto il convenuto *CP_2* aveva dichiarato di non aderire, mentre le altre parti non erano comparse (docc. 24 e 25 att.), in via pregiudiziale di merito parte attrice domandava:

¹ In pari data, con separato atto identificato al n. rep. 96293, n. racc. 16531, la sig.ra *Per_1* donava in favore del nipote *Controparte_3* con riserva per sé del diritto di usufrutto, il piano seminterrato, il piano rialzato e il piano terra dell'Immobile.

- 1) l'accertamento della simulazione relativa *ex* articolo 1414, comma 2 c.c. della Cessione delle Quote, dissimulante una donazione e, in via accessoria, l'accertamento della nullità di detta donazione per difetto del requisito di forma solenne, ai sensi degli articoli 782 e 1418, comma 2 c.c.;
- 2) l'accertamento della simulazione relativa *ex* articolo 1414, comma 2 c.c. della Cessione dell'Immobile, anch'essa dissimulante una donazione e, in via accessoria, l'accertamento della nullità di tale donazione per difetto del requisito di forma solenne, ai sensi degli articoli 782 e 1418, comma 2 c.c.;
- 3) l'accertamento della nullità per difetto di forma *ex* articoli 782 e 1418, comma 2 c.c. delle donazioni degli immobili effettuate da *Persona_1* in favore di *Parte_2*, *CP_1* [...] e *Controparte_2*

Sempre nel merito, in via principale, parte attrice esercitava:

- 4) azione di accertamento della nullità del Testamento per difetto di autografia *ex* articolo 606, comma 1 c.c., in quanto non redatto di pugno da *Persona_1* previo disconoscimento della scrittura e della sottoscrizione di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 214, comma 2 c.p.c. e
- 5) azione di condanna dei convenuti, in qualità di successori della sig.ra *Per_1* alla restituzione *ex* artt. 2033 e ss. c.c. dei beni conseguiti, dei frutti percepiti e degli interessi maturati dalla data di apertura della successione sino al saldo effettivo, devolvendosi l'eredità *ex lege* in conseguenza dell'invalidità del Testamento.

In subordine, l'attore domandava

- 6) l'annullamento del Testamento, in via alternativa per (i) dolo, (ii) violenza o (iii) errore sul motivo, ai sensi dell'articolo 624 c.c.;
- 7) la condanna dei legatari, alla restituzione *ex* artt. 2033 e ss. c.c. dei beni conseguiti, dei frutti percepiti e degli interessi maturati dalla data di apertura della successione sino al saldo effettivo, devolvendosi l'eredità *ex lege* in conseguenza dell'invalidità del Testamento;
- 8) la declaratoria di indegnità a succedere del fratello *CP_2* ai sensi dell'articolo 463, comma 1, n. 4 c.c.

In via ulteriormente subordinata, parte attrice esperiva

- 9) azione di riduzione avverso le disposizioni testamentarie e le donazioni lesive della sua quota di legittima, domandando altresì la condanna dei convenuti a restituire alla massa ereditaria gli importi e i beni loro attribuiti, insieme ai frutti percepiti e agli interessi maturati.

Infine, e in ogni caso, parte attrice domandava:

- 10) la divisione dei beni oggetto della comunione ereditaria, ai sensi degli artt. 713 e ss. c.c.;
- 11) la condanna dei successori alla restituzione *ex* articolo 2033 c.c. dei frutti indebitamente percepiti dalla data di apertura della successione di *Persona_1* sino al saldo effettivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 12) la condanna di *CP_2* al risarcimento dei danni, pari ad Euro 200,000,00, cagionati all'attore a fronte della donazione dissimulata delle Quote, che lo avrebbe "...*degradato a socio di minoranza*";
- 13) la condanna del fratello *CP_2* alla restituzione della somma di Euro 200.000,00, a fronte dei prelievi da quest'ultimo effettuati dal *Organizzazione_8*.

Si costituivano in giudizio i fratelli *Controparte_2* e *Controparte_1* con comparsa di costituzione e risposta del 26 gennaio 2016, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.

In via pregiudiziale di rito, *CP_2* e *Per_1* eccepivano

- a) la pretermissione di alcuni litisconsorti necessari; segnatamente: (i) di *CP_2* e di *Parte_2*, ai quali, seppur citati in giudizio, era stata del tutto omessa la notifica della citazione nonché (ii) di *Controparte_25* e del sig. *CP_26* quali venditori degli immobili asseritamente donati dalla *de cuius* in loro favore, neppure citati in giudizio dall'attore;
- b) la nullità delle domande di annullamento del Testamento per violenza e per errore sul motivo *ex* articolo 164, co. 4 c.p.c., poiché risultava del tutto incerta la relativa *causa petendi*, non avendo parte attrice neppure allegato alcun atto di violenza né specificamente individuato l'errore sul motivo;
- c) l'inammissibilità dell'azione di riduzione proposta nei loro confronti, quali terzi non istituiti eredi, non avendo parte attrice accettato l'eredità della madre con beneficio di inventario, in violazione dell'articolo 564, comma 1 c.c.

Nel merito:

- a) in via preliminare, eccepivano la prescrizione delle azioni di annullamento del Testamento;
- b) in via principale, chiedevano:
 - il rigetto della domanda di nullità del Testamento, poiché parte attrice avrebbe dovuto proporre un'azione di accertamento negativo della provenienza dello scritto dalla defunta *Persona_1* In subordine, formulavano istanza di verifica dell'autenticità della sottoscrizione apposta sul Testamento;
 - il rigetto della domanda di annullamento del Testamento per dolo, infondata in quanto il padre *CP_2* non aveva ricevuto alcun vantaggio dagli asseriti raggiri perpetrati ai danni della volontà testamentaria della nonna, essendo stato istituito erede *pro pari quota* insieme al fratello *Pt_1* per il patrimonio residuo della *de cuius*;
 - il rigetto delle domande di riduzione, dal momento che parte attrice:
 - in sede di riunione fittizia non aveva correttamente ricostruito il complessivo patrimonio ereditario, non avendo quantificato il valore di alcuni beni oggetto di asserite donazioni e avendo imputato al *donatum* atti che in realtà non costituirebbero delle liberalità dirette e che, come tali, non avrebbero potuto sommarsi al *relictum*;
 - conseguentemente, non aveva indicato il valore della propria quota di legittima e la misura in cui quest'ultima sarebbe stata lesa dal testatore;
 - peraltro, non aveva imputato alla propria quota di riserva le donazioni ricevute in vita dalla *de cuius*, ai sensi dell'articolo 564, comma 2 c.c.
 - non aveva neppure computato nella propria quota di legittima il valore dei beni di cui aveva acquistato la (com)proprietà in forza del Testamento, essendo stato istituito erede insieme al fratello *CP_2*

All'esito della prima udienza di trattazione tenutasi il 16 febbraio 2016, il Giudice istruttore, ai sensi dell'articolo 187 c.p.c., rimetteva anticipatamente la causa in decisione e le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 21 giugno 2016.

Con ordinanze del 23 marzo 2017, il Collegio disponeva la prosecuzione della trattazione della causa e il Giudice istruttore assegnava a parte attrice termine perentorio sino al 29 marzo 2017 (i) per l'integrazione del contraddittorio ex articolo 102, comma 2 c.p.c. nei confronti di *CP_2* e di

Parte_2 nonché (ii) per la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti della convenuta *CP_11* ai sensi dell'articolo 291, comma 1 c.p.c.

A seguito di regolare e tempestiva notifica dell'atto di citazione per l'integrazione del contraddittorio, con separate comparse di costituzione e risposta, entrambe del 28 giugno 2017, si costituivano in giudizio i coniugi *CP_2* e *Parte_2*.

Preliminarmente, entrambe le parti convenute eccepivano

- che la domanda di condanna alla restituzione dei frutti (cfr. *supra sub 11*) non era stata riproposta nelle conclusioni dell'atto loro notificato e, pertanto, doveva ritenersi rinunciata;
- l'inapplicabilità dell'articolo 102 c.p.c. alla fattispecie della notifica inesistente e la conseguente nullità dell'ordine di integrazione del contraddittorio emesso nei loro confronti.

CP_2 in via pregiudiziale di rito, eccepiva:

- a) la nullità delle domande di annullamento del Testamento per violenza e per errore sul motivo, per vizio dell'*edictio actionis*, ai sensi dell'articolo 164, comma 4 c.p.c.;
- b) l'inammissibilità dell'azione di annullamento del Testamento ex articolo 590 c.c., avendo dato l'attore volontaria esecuzione al negozio dopo la morte della madre, pur essendo a conoscenza della dedotta causa di invalidità.

Nel merito, in via preliminare sollevava eccezione di prescrizione

- a) del diritto ad ottenere l'annullamento del Testamento;
- b) del diritto al risarcimento del danno da messa in minoranza conseguente alla Cessione delle Quote;
- c) del diritto alla restituzione di Euro 200.000,00, a fronte dei prelievi dal Libretto di Risparmio.

Sempre nel merito, in via principale:

- rispetto alle domande di simulazione relativa e di nullità dei contratti di Cessione delle Quote deduceva che (i) il corrispettivo era stato effettivamente versato, come indicato in atti e (ii) l'eventuale sproporzione del prezzo rispetto al valore reale delle partecipazioni non sarebbe comunque idonea a determinare la nullità dei contratti, configurando piuttosto una donazione indiretta, non soggetta al requisito di forma solenne.

- Rispetto alla domanda di nullità del Testamento, deduceva che parte attrice avrebbe dovuto proporre un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura privata.; in subordine, formulava istanza di verifica dell'autenticità della sottoscrizione apposta sul Testamento.
- Rispetto alle domande di riduzione, deduceva che parte attrice
 - nell'operazione di riunione fittizia, non aveva sottratto al *relictum* il valore dei debiti gravanti sulla massa ereditaria (docc. 15.a) e ss. conv.) e aveva imputato al *donatum* delle somme che in realtà egli avrebbe ricevuto al fine di soddisfare i bisogni della madre, alla quale era legato da un rapporto fiduciario;
 - non aveva imputato alla propria quota di riserva le donazioni ricevute in vita dalla *de cuius*, in violazione dell'articolo 564, comma 2 c.c.;
 - non aveva rispettato l'inderogabile ordine delle riduzioni, che impone di aggredire dapprima le disposizioni testamentarie e poi le donazioni;
 - non aveva provato che l'eventuale riduzione dei legati disposti in favore di terzi non co-eredi, inammissibile per difetto di accettazione beneficiata dell'eredità, non sarebbe stata comunque sufficiente a reintegrare la legittima;
 - non aveva computato nella propria quota di riserva il valore dei beni acquistati *iure hereditario* dalla madre: (i) la comproprietà del terreno di Lavagna e della Org_9, (ii) la contitolarità di alcuni rapporti di conto corrente, (iii) un credito di imposta (docc. 25-27 conv.), (iv) crediti derivanti dalla stipula di due contratti preliminari volti alla costituzione di un diritto di superficie su due *box* (docc. 29-31 conv.) nonché (v) gioielli, disegni e dipinti (doc. 32 conv.).
- Sulla scorta di tali deduzioni ed eccezioni, CP_2 chiedeva altresì il rigetto della domanda di divisione, inammissibile in conseguenza del rigetto della domanda di riduzione.

In subordine, chiedeva che parte attrice fosse dichiarata tenuta ad assoggettare a collazione le donazioni, anche indirette, ricevute in vita dalla madre. Inoltre, eccepiva che il fratello, ai sensi dell'articolo 724, comma 2 c.c., avrebbe dovuto imputare alla propria quota di comunione ereditaria

- le somme di cui era debitore verso la *de cuius*, in particolare gli importi oggetto degli assegni emessi dalla madre in suo favore (docc. 4, 19 e 20 conv.), da qualificarsi come donazioni, di cui chiedeva in riconvenzionale l'accertamento della nullità per difetto di forma; nonché

- le somme di cui era debitore nei suoi confronti, avendo egli provveduto al pagamento di debiti e pesi ereditari (docc. 15-18 conv.).
- Parte convenuta chiedeva altresì il rigetto della domanda risarcitoria e della domanda restitutoria specificamente formulate nei suoi confronti dall'attore, essendo entrambe infondate in quanto il relativo diritto aveva formato oggetto di rinuncia espressa da parte del fratello nell'accordo transattivo concluso il 2 agosto 2002 (doc. 11, art. 13).

Infine, in via riconvenzionale subordinata, **CP_2** chiedeva di accertare e dichiarare nei confronti del fratello **Pt_1**

- a) un controcredito di Euro 25.660,00, oltre interessi, derivante dall'adempimento dei legati in misura superiore alla propria quota ereditaria (par. 7.2 comp. cost. e risp.);
 - b) un controcredito di Euro 6.537,50, oltre interessi, pari all'importo complessivo delle spese funerarie (par. 7.2 comp. cost. e risp.);
 - c) alcuni controcrediti dovuti a titolo di rimborso delle spese processuali, risultanti da 4 sentenze definitive, in cui il fratello **Pt_1** era rimasto soccombente, di importo complessivo pari ad Euro 201.896,35 (docc. 13-14 e 38-39 conv.);
- chiedendo altresì la condanna del predetto al pagamento in suo favore delle relative somme, oltre accessori.

Precisando di non rivestire la qualifica né di erede né di legatario della sig.ra **Per_1** la convenuta **Parte_2** .evidenziava preliminarmente che, nei suoi confronti, parte attrice aveva proposto esclusivamente una domanda di accertamento della nullità per difetto di forma della donazione di un immobile e, in subordine, una domanda di riduzione di detta donazione.

Parte convenuta, in particolare:

- in via preliminare ed in rito eccepiva l'inammissibilità della domanda di riduzione per difetto di accettazione beneficiata dell'eredità da parte dell'attore, ai sensi dell'articolo 564, comma 1 c.c.;
- in principalità, chiedeva il rigetto delle domande attoree e la condanna di **Parte_1** al risarcimento dei danni da lite temeraria ex articolo 96 c.p.c.:
 - quanto alla domanda di nullità, deduceva che (i) il negozio non poteva qualificarsi come donazione, essendo stato l'immobile dalla stessa acquistato con denari propri e del marito **CP_2** e che (ii) in ogni caso, l'acquisto di un bene con denaro fornito da un terzo avrebbe

dovuto al più qualificarsi come donazione indiretta, per la quale non è prescritto il vincolo di forma solenne;

- riguardo all'azione di riduzione, contestava il mancato assolvimento dell'onere di imputazione delle donazioni ricevute dalla *de cuius* imposto dall'articolo 564, comma 2 c.c. ed eccepiva che, in ogni caso, il negozio non avrebbe potuto essere aggredito in riduzione, non trattandosi di una liberalità, ma di un acquisto effettuato con provvista attinta dai conti personali, alimentati con redditi familiari.

Alla successiva prima udienza di trattazione del 18 luglio 2017, nessuna delle altre parti convenute dall'attore si costituiva in giudizio e, di conseguenza, ne veniva dichiarata la contumacia.

Dopo lo scambio delle memorie ex articolo 183, comma 6, c.p.c., si svolgeva una complessa attività istruttoria, in cui venivano assunte (i) all'udienza del 9 aprile 2019, le testimonianze delle sig.re *CP_27* e *Tes_1* e del sig. *CP_28*; (ii) all'udienza del 7 giugno 2019, le testimonianze della sig.ra *Testimone_2* e del notaio *Persona_2* nonché l'interrogatorio formale di parte convenuta *CP_2* (iii) all'udienza del 12 novembre 2019, la testimonianza del sig. *Testimone_3* e l'interrogatorio formale di parte convenuta contumace *CP_12* (iv) all'udienza del 28 gennaio 2020, le testimonianze della sig.ra *Tes_4* e del sig. *Tes_5* [...] onché l'interrogatorio formale di parte attrice *Parte_1*

A seguito del decesso di parte convenuta contumace *CP_9* documentato ex articolo 300, comma 4 c.p.c. da *Controparte_2* e *Controparte_1* (doc. 62), con ordinanza del 25 maggio 2020 il Giudice istruttore dichiarava l'interruzione del processo, che veniva tempestivamente riassunto da parte attrice con ricorso del 10 luglio 2020 per la fissazione dell'udienza di prosecuzione.

Rigettata l'eccezione di nullità del ricorso in riassunzione sollevata da parti convenute, il processo veniva rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 giugno 2021, data in cui la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini sino al 7 settembre 2021 per il deposito delle comparse conclusionali e sino al 27 settembre 2021 per il deposito delle memorie di replica.

2. Le eccezioni pregiudiziali in rito.

Preliminarmente, occorre procedere all'esame delle due eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalle parti convenute, che devono essere entrambe rigettate.

In primo luogo, i litisconsorti necessari inizialmente pretermessi hanno eccepito l'inapplicabilità dell'articolo 102 c.p.c. alla fattispecie della notifica inesistente e la conseguente nullità dell'integrazione del contraddittorio ordinata nei loro confronti.

L'eccezione è infondata. La questione è stata già implicitamente affrontata e risolta dall'ordinanza del 23 marzo 2017, con cui il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [...] CP_2 e della moglie Parte_2 , ai quali era stata materialmente omessa la notifica della citazione, nonostante dall'atto introduttivo risultassero formalmente convenuti in giudizio dall'attore.

Orbene, secondo il noto insegnamento di Cass. Sezioni Unite nn. 14916 e 14917 del 2016, la totale mancanza materiale dell'atto di notifica determina non già la nullità, bensì la radicale inesistenza della notificazione.

Orbene, secondo il noto insegnamento di Cass. Sezioni Unite nn. 14916 e 14917 del 2016, la totale mancanza materiale dell'atto di notifica determina non già la nullità, bensì la radicale inesistenza della notificazione.

Nelle fattispecie di litisconsorzio necessario – in cui il processo ha ad oggetto un'unica causa, che necessita di una decisione unitaria per tutte le parti – l'inesistenza della notifica nei confronti di un litisconsorte non è idonea ad instaurare validamente il rapporto giuridico processuale e, pertanto, è equiparabile alla pretermissione della parte necessaria.

Tale soluzione trova conferma nel principio espresso da Cass. Sezioni Unite n. 14124/2010, le quali – pur essendosi pronunciate sulla disciplina applicabile al litisconsorzio necessario nella fase di impugnazione – hanno statuito che: *“In ipotesi di causa inscindibile, se l'impugnazione risulta proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima ma, poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi la notificazione sia stata comunque inefficace (omessa o inesistente)...deve trovare applicazione l'art. 331 c.p.c....per cui il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio”*.

Facendo applicazione di tale principio al giudizio di primo grado, se l'attore, dopo aver formalmente proposto la domanda contro tutti i litisconsorti necessari, abbia materialmente omissso di portare a conoscenza di uno o di alcuni di essi l'atto introduttivo, il giudice deve ordinare non già la rinnovazione della notifica, bensì l'integrazione del contraddittorio, per consentirne la regolare costituzione.

In secondo luogo, il convenuto **CP_2** e i figli **CP_2** e **Controparte_1** hanno eccepito la nullità ex articolo 164, comma 4 c.p.c. delle domande di annullamento del Testamento per violenza e per errore sul motivo.

Anche tale eccezione è infondata: alla luce del complesso delle circostanze dedotte in citazione dall'attore non può ritenersi sussistente alcun vizio dell'*editio actionis* in relazione a dette domande, aventi natura etero-determinata, la cui *causa petendi* risulta correttamente individuata, risolvendosi piuttosto le censure mosse nella contestazione del difetto di prova dei relativi fatti costitutivi, che tuttavia attiene al merito e verrà esaminato in seguito.

3. Le domande pregiudiziali di simulazione relativa e di nullità.

Venendo quindi al merito, nel presente giudizio parte attrice ha cumulato, in via successiva, domande di impugnazione del Testamento e domande di riduzione per lesione della propria quota di riserva, tutte preordinate ad una domanda di scioglimento della comunione ereditaria.

Peraltro, in via pregiudiziale, l'attore ha altresì proposto delle domande di accertamento della nullità, per difetto di forma, di cinque donazioni – due delle quali (*i.e.* la Cessione delle Quote e la Cessione dell'Immobile) *in thesi* dissimulate da una compravendita e le altre tre palesi – che devono essere esaminate immediatamente.

Partendo dalle due domande di simulazione relativa ex articolo 1414, comma 2 c.c., è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che, in ordine al regime probatorio applicabile all'erede-legittimario che agisce per l'accertamento della simulazione relativa di una compravendita dissimulante una donazione e per la conseguente declaratoria di nullità di quest'ultima per difetto dei requisiti di forma, distingue a seconda che l'attore (i) abbia speso la qualità di legittimario, prospettando una lesione della legittima e dunque agendo a tutela del diritto all'intangibilità della riserva ovvero (ii) abbia agito quale successore universale del *de cuius* a tutela della disponibile, in funzione della divisione tra coeredi.

Posto che in entrambi i casi, data l'inefficacia del negozio dissimulato, il disvelamento dell'effettiva natura giuridica del negozio apparente è diretto al recupero integrale del bene al patrimonio ereditario

mediante l'esercizio della *petitio hereditatis* contro il simulato acquirente quale possessore di beni ereditari *sine titulo*

- (i) nella prima ipotesi il legittimario assume la veste di terzo rispetto alle parti contraenti e, come tale, non incorre nelle limitazioni probatorie poste dall'articolo 1417 c.c., ma è ammesso a fornire la prova della simulazione anche per testimoni o per presunzioni senza limiti, dal momento che deduce in giudizio un proprio diritto personale e autonomo;
- (ii) nel secondo caso, invece, traendo vantaggio dalla qualità di coerede e facendo valere un diritto del *de cuius*, nel quale è succeduto *mortis causa*, egli non può essere considerato terzo, ma assume la qualità di parte, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale e della prova per presunzioni ⁽²⁾.

Nel caso di specie, l'attore ha inteso far valere sia la qualità di successore universale del *de cuius* (con la domanda di divisione, previa impugnazione del Testamento) sia la qualità di legittimario (con l'azione di riduzione).

Al riguardo, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il regime probatorio applicabile all'erede che impugna per simulazione un negozio concluso dal *de cuius* dev'essere scisso in relazione a ciascuna azione proposta, talché la qualità di terzo dev'essere riconosciuta esclusivamente in relazione alla tutela specifica della posizione di legittimario ⁽³⁾.

Facendo applicazione di tali principi, rispetto alla domanda di divisione, ai fini della prova della simulazione l'attore assume senz'altro la veste di parte, poiché il recupero all'asse ereditario del bene oggetto del negozio dissimulato invalido è finalizzato ad incrementare l'entità del patrimonio relitto da dividere, nel caso di specie previo mutamento del titolo di delazione dell'eredità, posto che la declaratoria di nullità o l'annullamento del Testamento – pure richieste - determinerebbero automaticamente l'apertura della successione legittima sul patrimonio della sig.ra *Per_1*

Per l'effetto, la prova dell'accordo simulatorio per testimoni o per presunzioni è inammissibile, ai sensi degli articoli 2722 e 2729, comma 2 c.c., salvo che venga dedotta una delle circostanze indicate dall'articolo 2724 c.c., idonee a superare in via eccezionale il divieto di prova testimoniale (e presuntiva).

² Cfr., su tutte, Cass. n. 12317 del 9 maggio 2019 e Cass. n. 15510 del 13 giugno 2018.

³ Cfr. da ultimo Cass. n. 41132 del 21 dicembre 2021 nonché la più risalente Cass. n. 2205 del 6 giugno 1975.

Tuttavia, nessuna di dette circostanze viene dedotta da parte attrice, la quale intende invece desumere l'esistenza degli accordi simulatori in via presuntiva da alcuni elementi indiziari: (i) la manipolazione della volontà della madre, (ii) il rapporto di parentela con gli asseriti simulati acquirenti e (iii) l'irrisorietà del prezzo.

In mancanza di produzioni documentali, la prova della simulazione tanto della Cessione delle Quote quanto della Cessione dell'Immobile non può ritenersi raggiunta.

Inoltre, è appena il caso di rilevare che in entrambi gli atti impugnati la *de cuius*, in qualità di venditrice, aveva rilasciato quietanza di pagamento (cfr. art. 3.1 doc. 3 e art. 1 doc. 19 att.).

Come noto, nel rapporto tra le parti la quietanza ha natura confessoria ⁽⁴⁾ e, in quanto tale, fa piena prova dell'avvenuto adempimento, salvo che il quietanzante (o il suo successore a titolo universale) (i) provi l'invalidità della confessione ex articolo 2732 c.c., essendo il rilascio della quietanza avvenuto per errore di fatto o per violenza – circostanza neppure dedotta da parte attrice – ovvero (ii) deduca la simulazione della quietanza stessa, nel qual caso peraltro resterebbero fermi, anche in capo all'erede, i limiti probatori posti dall'articolo 1417 c.c.

Ne consegue che le domande di simulazione relativa sono infondate e devono essere rigettate, con conseguente rigetto delle domande accessorie di nullità.

Ad una non diversa conclusione si addiviene per le domande di simulazione relativa, esercitate in funzione della tutela della legittima.

Orbene, è pacifico che, ai fini della prova della simulazione, l'erede-legittimario assume la veste di terzo quando l'azione di simulazione relativa di una compravendita è volta a disvelare una donazione valida, al fine di aggredire quest'ultima con l'azione di riduzione ⁽⁵⁾.

Quando invece viene dedotta la nullità del negozio dissimulato, il legittimario può assumere la veste di terzo solo se agisce a tutela del diritto all'intangibilità della riserva.

A tal proposito, egli deve quantomeno prospettare che il recupero del bene alla massa ereditaria mediante l'esercizio della *petitio hereditatis* – nel caso di specie peraltro neppure esercitata – determinando un incremento del *relictum* e, conseguentemente, un incremento della porzione indisponibile del patrimonio del *de cuius* nonché della quota di riserva *ex lege* spettante al legittimario,

⁴ Cass. Sezioni Unite n. 19888 del 22 settembre 2014.

⁵ Sin da Cass. n. 905 del 1978.

configura una lesione (ovvero una maggior lesione) di detta quota, sì da legittimare l'esercizio dell'azione di riduzione, che chiaramente non potrà avere ad oggetto la donazione dissimulata nulla.

Invece nel caso di specie – come si vedrà meglio in seguito – le domande di riduzione proposte da parte attrice risultano carenti e dei presupposti di ammissibilità e delle deduzioni minime necessarie a consentirne una valutazione di fondatezza nel merito, di fatto mancando ogni prospettazione in ordine alla quantificazione della legittima e alla relativa lesione: e tanto basterebbe a ripristinare, ai fini della simulazione, il regime probatorio che impone di considerare il legittimario nella veste di parte.

In ogni caso, con riferimento alla Cessione delle Quote si può *ad abundatiam* rilevare che risulta altresì fornita, da parte dell'acquirente, la prova contraria dell'effettivo pagamento del prezzo, in adempimento dell'onere probatorio incombente su di lui secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale sul punto ⁽⁶⁾.

Di fatti, con la seconda memoria ex articolo 183, sesto comma c.p.c., parte convenuta **CP_2** ha prodotto (i) copia di due assegni bancari non trasferibili (doc. 54 e 56 conv.), tratti dalla [...] **Org_2** ed emessi in favore della madre **Persona_1** l'uno per Euro 180.760,00 e l'altro per Euro 41.317,00, che, convertiti in Lire, corrispondono esattamente al prezzo complessivo di cessione delle Quote (cfr. art. 1, lett. A e B doc. 19 att.) nonché (ii) copia dell'estratto del conto corrente, cointestato con la moglie e aperto presso la banca trattaria, sul quale era depositata la provvista impiegata per l'incasso dei due assegni e dal quale risulta il relativo addebito.

Tali documenti dimostrano univocamente che le Quote non furono oggetto di una donazione dissimulata, ma di una effettiva compravendita, valida ed efficace, il cui prezzo risulta regolarmente corrisposto.

Da ultimo, per completezza, deve darsi atto che, con riferimento a entrambi gli atti di cessione asseritamente simulati, parte attrice ha altresì dedotto l'incongruità del prezzo della compravendita, peraltro non formulando alcuna domanda al riguardo. In ogni caso, anche a voler assumere come vera la circostanza, verrebbe integrata la diversa fattispecie del *negotium mixtum cum donatione*, per il quale – trattandosi di una liberalità non donativa – non è prescritto alcun requisito di forma solenne, posto che l'articolo 809 c.c., nel richiamare espressamente le norme applicabili alle c.d. donazioni indirette, non fa rinvio all'articolo 769 c.c.

⁶ Cfr. Cass. n. 12955 del 9 giugno 2014.

Ne consegue che le domande di simulazione relativa della Cessione delle Quote e della Cessione dell'Immobile sono infondate ancorché considerate in funzione dell'esercizio dell'azione di riduzione e devono perciò essere rigettate.

Occorre adesso procedere all'esame delle domande di accertamento della nullità delle donazioni asseritamente disposte dalla *de cuius* in favore della nuora *Parte_2* e dei nipoti *CP_2* e *Controparte_1* costituite dall'acquisto di tre beni immobili; rispettivamente: (i) un podere agricolo sito nel comune di Nibbiano, per Euro 400.000,00 (doc. 21 conv. *Pt_2*), (ii) un immobile sito nel comune di Mediglia, per Euro 110.835, di cui Euro 38.531,93 già corrisposti al momento del rogito ed Euro 72.303,97 da corrispondersi mediante accollo del mutuo stipulato dal costruttore-venditore (doc. 33 conv. *Per_4* e G.) e (iii) un immobile sito nel comune di Mediglia, per Euro 94.500,00, di cui Euro 66.094,87 già corrisposti al momento del rogito ed Euro 28.405,13 da corrispondersi mediante accollo del mutuo stipulato dal costruttore-venditore (doc. 34 conv. *Per_4* e G.).

Secondo la prospettazione attorea, il prezzo di tali compravendite (*rectius*: la parte di prezzo che risultava già pagata al momento del rogito) sarebbe stata corrisposta dagli acquirenti con denaro fornito dalla sig.ra *Per_1*. Tale denaro, derivante dalla vendita di un immobile in Svizzera effettuata anni prima dal marito *CP_2* e inizialmente depositato sul conto corrente acceso presso la *Orga* di Lugano, sarebbe stato consegnato alla sig.ra *Per_1* in contanti in tre *tranche* separate – tra il dicembre 2001 e il febbraio 2002 – e successivamente da quest'ultima depositato nella cassetta di sicurezza aperta presso la *Organizzazione_2* rinvenuta vuota al momento dell'apertura della successione proprio perché nel frattempo il denaro era stato impiegato per consentire l'acquisto dei citati immobili. Preliminarmente, è opportuno chiarire che, alla luce della stessa prospettazione attorea, la complessiva operazione di arricchimento dei beneficiari va qualificata come donazione indiretta degli immobili, in conformità all'insegnamento risalente – ma ormai consolidato – di Cass. Sezioni Unite n. 9282 del 5 agosto 1992 ⁽⁷⁾, che tale considerano la corresponsione, da parte del disponente, delle somme necessarie ad adempiere l'obbligo di pagamento del corrispettivo dell'acquisto di un immobile personalmente compiuto dal beneficiario: di fatti, è lo stesso attore a prospettare la finalizzazione della presunta elargizione del denaro – dirimente per l'individuazione della natura e dell'oggetto della liberalità – in quanto funzionalmente collegato all'acquisto degli immobili.

⁷ Da ultimo ripresa da Cass. n. 29924 del 30 dicembre 2020.

Né consente di addivenire ad una differente soluzione la circostanza che il denaro della *de cuius* avrebbe coperto solo una parte del corrispettivo della compravendita – essendo la residua parte del prezzo da corrisondersi mediante accollo del debito del venditore – dal momento che la liberalità può realizzarsi anche quando le somme messe a disposizione del beneficiario non soddisfino integralmente l’obbligazione di pagamento del prezzo gravante sul compratore, dovendo in tal caso l’oggetto della liberalità essere individuato nella quota-parte del bene corrispondente alla porzione di prezzo pagata mediante la provvista fornita dal disponente, analogamente a quanto avviene in caso di *negotium mixtum* ⁽⁸⁾.

Logica e immediata conseguenza di tale inquadramento giuridico è l’insussistenza di un vizio di forma solenne idoneo a determinare la nullità dei negozi, posto che per le liberalità non donative “...*non è necessaria la forma della donazione...sia perché l’art. 809 cod. civ., nel sancire l’applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 cod. civ., non richiama l’art. 782 cod. civ., che prescrive la forma dell’atto pubblico per la donazione, sia perchè, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l’intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse*” ⁽⁹⁾.

Solo *ad abundantiam* si può altresì rilevare che non vi è prova né del fatto che i denari indicati dall’attore siano pervenuti nella disponibilità di **CP_2** o della moglie e dei figli, né di conseguenza del dedotto collegamento funzionale tra la presunta e non provata dazione di denaro e il successivo impiego nell’acquisto dei beni.

Depone in tal senso, in primo luogo, la circostanza che, dalla stessa documentazione offerta dall’attore, si evince che le somme cui il medesimo fa riferimento, nel loro transito dalla Svizzera verso l’Italia, furono consegnate personalmente alla sig.ra **Per_1** (doc. 16d att.), presumibilmente in prossimità dei prelievi in Svizzera effettuati su sua disposizione, senza che il loro ulteriore destino sia noto.

In secondo luogo vale considerare la discrasia temporale che intercorre tra il prelievo dei fondi dal conto svizzero e la stipula dei contratti di compravendita contestati: (i) gli acquisti di **Per_1** e **CP_2** risalgono al 7 febbraio 2003, quindi più di un anno dopo dall’ultimo prelievo dal conto svizzero, mentre (ii) l’acquisto della madre **Parte_2** è successivo di oltre 4 anni, risalendo all’ottobre 2006.

⁸ Cfr. Cass. n. 10759 del 17 aprile 2019.

⁹ Cass. n. 24040/2020.

Con riferimento agli acquisti di *Per_1* e di *CP_2*, la tesi attorea risulta smentita anche dalla strutturazione delle operazioni economiche, essendo stata la vendita conclusa in esecuzione di un contratto preliminare stipulato nell'aprile del 1998, di tre anni precedente al primo prelievo dal conto svizzero. Peraltro, della porzione di prezzo che al momento del rogito risultava già pagata dal venditore, una parte venne versata contestualmente alla promessa di acquisto, mediante due assegni di importo complessivo pari a Lire 98.600.000,00 (cfr. doc. 47 conv. *Per_5* e C.), mentre la restante parte venne corrisposta mediante cambiali aventi scadenza tra il maggio 1998 e il maggio 2000 (cfr. doc. 48-52 conv. *Per_5* e C.), tutte girate per l'incasso dalla società promittente venditrice.

Fermo restando che la residua parte del prezzo era stata corrisposta mediante accollo del debito derivante dal contratto di mutuo stipulato dalla società venditrice, risulta pertanto la prova che la prima parte del prezzo era stata già pagata più di un anno prima degli asseriti prelievi delle somme dal conto svizzero, talché tra le due vicende non è prospettabile alcun nesso eziologico.

Con riferimento all'acquisto di *Parte_2* quest'ultima ha dedotto e provato che il prezzo dell'immobile è stato corrisposto mediante n. 6 assegni bancari tratti dalla *Organizzazione_2* – dei quali (i) due addebitati sul conto corrente personale dell'acquirente, alimentato mediante l'accredito degli emolumenti e della pensione del marito *CP_2* (cfr. doc. 24 conv. *Pt_2*) e (ii) quattro addebitati sul conto corrente cointestato col marito, la cui provvista derivava da un finanziamento concesso dalla banca stessa, in seguito integralmente rimborsato mediante il versamento della liquidazione di un fondo pensione e la vendita di un immobile (cfr. docc. 25-27 conv.) – talché, anche rispetto a tale acquisto, non vi è prova alcuna di un nesso funzionale con i prelievi di somme dal conto svizzero.

Ne consegue che anche le domande di accertamento della nullità delle donazioni palesi sono infondate e devono perciò essere rigettate.

Esaurito l'esame delle domande pregiudiziali, devono ora affrontarsi nel merito le domande di impugnazione del Testamento.

4. La domanda principale di nullità del Testamento.

In via principale, parte attrice deduce la nullità del Testamento per difetto del requisito dell'autografia, imposto per il testamento olografo *ad substantiam actus*, ai sensi del combinato disposto degli articoli 602 e 606, comma 1 c.c.

Preliminarmente, è opportuno evidenziare come sia irrilevante che, nel caso di specie, la domanda di nullità del Testamento sia stata proposta da un soggetto – il figlio della *de cuius* – che sarebbe sì chiamato alla successione *ex lege* qualora mutasse il titolo della delazione ereditaria in conseguenza della declaratoria di invalidità della scheda testamentaria, ma era già stato istituito erede nel testamento stesso.

Di fatti, si ammette che il testamento possa essere impugnato anche da un soggetto che in esso sia già stato istituito erede per una quota che non lo soddisfa. Pertanto, un concreto e attuale interesse ad agire in capo all'attore può ritenersi configurabile alla luce delle numerose disposizioni a titolo particolare contenute nel Testamento, in assenza delle quali la quota ereditaria che verrebbe *ex lege* devoluta in suo favore risulterebbe senz'altro di maggior valore.

Orbene, nell'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha dedotto che il Testamento non sarebbe autentico, in quanto non redatto di pugno dalla madre, ma si è limitato a dichiarare di non conoscere la relativa scrittura, in tal modo aderendo ad un orientamento giurisprudenziale che è stato ormai definitivamente superato da Cass. Sezioni Unite n. 12307 del 15 giugno 2015, che il Collegio condivide ed alla quale ritiene di adeguarsi.

Nel ricomporre il contrasto pretorio insorto in ordine all'individuazione dello strumento processuale esperibile per contestare la autenticità del testamento olografo, la citata pronuncia ha accolto la c.d. tesi della terza via, che impone alla parte di proporre un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura dall'autore apparente, in tal modo gravando sulla stessa parte impugnante l'onere di fornire la relativa prova, in conformità ai principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

Di conseguenza, il mero disconoscimento della scrittura non è più sufficiente a superare l'efficacia probatoria del testamento olografo, ma la parte che intende contestarne la genuinità deve specificamente dimostrare la falsità della scheda testamentaria, quale causa di nullità per vizio di forma ex articolo 606, comma 1 c.c.

Preme peraltro precisare l'irrilevanza del fatto che la citazione introduttiva del presente giudizio sia precedente all'intervento risolutore delle Sezioni Unite: anche a non voler considerare che la questione è stata opportunamente dedotta da parti convenute sin dal primo atto difensivo e che il momento

processuale di compiuta definizione del *thema decidendum* (i.e. la memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) è caduto ben tre anni dopo la pubblicazione della citata pronuncia, la giurisprudenza successiva ha avuto cura di chiarire che l'intervento nomofilattico, non essendo stato preceduto da un orientamento univoco, ma avendo ricomposto un contrasto tra due orientamenti contrapposti accogliendone un terzo, non era idoneo a configurare alcun affidamento incolpevole e, pertanto, non aveva determinato una fattispecie di *over-ruling*.

Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che parte attrice non abbia minimamente assolto al proprio onere probatorio in ordine alla dedotta invalidità del Testamento. Al contrario, costituisce indizio affidabile della genuinità del negozio impugnato la testimonianza resa all'udienza del 7 giugno 2019 dal notaio *Persona_2* il quale ha espressamente confermato che il Testamento era stato redatto e sottoscritto in sua presenza dalla sig.ra *Per_1*

Ne consegue che la domanda di accertamento della nullità del Testamento è infondata e dev'essere rigettata; a tale rigetto consegue altresì quello della domanda restitutoria formulata da parte attrice nei confronti dei legatari menzionati nel Testamento.

5. Le domande subordinate di annullamento del Testamento.

In via subordinata, parte attrice impugna il Testamento formulando tre domande di annullamento, rispettivamente (i) per dolo, (ii) per violenza e (iii) per errore sul motivo.

In via preliminare di merito, le parti convenute hanno tempestivamente sollevato un'eccezione di prescrizione, che è fondata e va accolta.

L'articolo 624, comma 3 c.c. stabilisce che l'azione di annullamento del testamento per vizi della volontà testamentaria soggiace ad un termine di prescrizione di cinque anni, che decorre dal momento in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.

Sebbene, di regola, la disposizione generale dell'articolo 2935 c.c. consenta di posticipare il *dies a quo* della prescrizione nelle sole ipotesi di impossibilità legale di esercizio del diritto, il terzo comma dell'articolo 624 c.c. costituisce uno dei casi eccezionali in cui l'ordinamento attribuisce rilievo anche all'impossibilità di mero fatto, *sub specie* rappresentata dallo stato di ignoranza, in capo all'attore, dei vizi che inficiano il negozio, facendo decorrere per il testamento olografo la prescrizione del diritto

potestativo ad ottenerne l'annullamento non già dalla relativa pubblicazione – momento in cui il negozio ha esecuzione ex articolo 620, comma 5 c.c. – bensì dalla scoperta del vizio della volontà.

Tuttavia, facendo applicazione dei criteri generali di riparto dell'onere della prova, il convenuto che eccepisce la prescrizione sarebbe onerato di dimostrare che l'attore fosse venuto a conoscenza del vizio della volontà oltre cinque anni prima della notifica della citazione, ciò di fatto risolvendosi in una *probatio diabolica*. Per tale ragione, al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost., la giurisprudenza ha diversamente ripartito l'onere della prova, affermando che: *“in caso di promovimento di una azione di annullamento dopo il quinquennio dalla pubblicazione del testamento, il convenuto che intende eccepire la prescrizione basta che provi questo divario temporale, incombendo invece all'attore dimostrare di essersi conservato il diritto, nonostante il superamento del quinquennio, per la sussistenza dell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 624”*⁽¹⁰⁾.

Facendo applicazione di tale principio al caso di specie – in cui è pacifico che la domanda di annullamento è stata proposta oltre 5 anni dopo la pubblicazione del Testamento (avvenuta nel 2009) e che l'eccezione di annullamento è stata tempestivamente sollevata dai convenuti – viene ad incombere su parte attrice l'onere di provare di aver avuto conoscenza del vizio nei cinque anni precedenti l'esercizio dell'azione (risalente al 2015).

Ebbene, secondo la prospettazione attorea, la coartazione della volontà della *de cuius* si evincerebbe da due lettere indirizzate da quest'ultima al figlio CP_2 entrambe risalenti al 2007 e quindi successive di quasi 5 anni alla redazione del Testamento, ma antecedenti rispetto alla relativa pubblicazione.

Rispetto alla prima missiva del febbraio 2007 (doc. 5 att.), l'attore allega, senza peraltro nulla provare, di esserne venuto a conoscenza *“...accedendo alla casa della madre dopo la pubblicazione del testamento”* (pag. 3 cit.), pur non specificandone il momento preciso, mentre rispetto alla seconda missiva del gennaio 2007 (doc. 43 att.) non ha neppure allegato il momento in cui ne sarebbe venuto a conoscenza.

Difettando la prova che parte attrice sia venuta a conoscenza del vizio della volontà entro i cinque anni precedenti l'esercizio dell'azione, deve ritenersi maturata la prescrizione del diritto potestativo all'impugnazione del Testamento, ritualmente eccepita da parti convenute. E' appena il caso di aggiungere che non risulta proposta ritualmente e tempestivamente, da parte dell'attore, una eccezione di interruzione del termine prescrizionale di cui si discute.

¹⁰ Così Cass. n. 8063 del 1992.

Ad abundantiam si può rilevare che le domande di annullamento sono infondate anche nel merito.

Quanto alla violenza, parte attrice non ha neppure prospettato i singoli episodi di minacce che avrebbero menomato la volontà della *de cuius*, al punto da spingerla a disporre *ex testamento* diversamente rispetto al programma iniziale, risultando pertanto la domanda carente nella stessa allegazione dei relativi fatti costitutivi.

Parimenti insussistente risulta il dolo, posto che dal tenore letterale delle missive prodotte dall'attore non è possibile evincere alcuna coartazione della volontà della madre, evidenziandosi piuttosto dei singoli episodi di sfogo familiare o di attriti momentanei, comunque causalmente non idonei ad influire in modo fraudolento sulla volontà testamentaria: conclusione peraltro suffragata dalla considerazione che le lettere in questione sono di molti anni posteriori alla redazione del testamento e che, nonostante tali presunti episodi, non era intervenuta alcuna revoca del Testamento da parte della *de cuius*.

Per quanto concerne, infine, l'errore sul motivo, ai sensi dell'articolo 624, comma 2 c.c. esso – sia di fatto che di diritto – è causa di annullabilità laddove (i) risulti espressamente dalla disposizione testamentaria e (ii) ne abbia costituito il motivo unico determinante. In particolare, affinché il motivo sia erroneo, dev'essere certo che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, così che, se quel fatto fosse stato correttamente conosciuto, la disposizione testamentaria non vi sarebbe stata ⁽¹¹⁾.

Dalle deduzioni attoree risulta evidente la carenza anche della minima prospettazione di tali presupposti, anche solo con riferimento alla stessa individuazione dell'errore.

Al rigetto delle domande di annullamento del Testamento consegue il rigetto della domanda restitutoria proposta nei confronti dei legatari contemplati nel Testamento nonché della domanda di indegnità a succedere per induzione fraudolenta alla testamentifazione, specificamente proposta nei confronti del fratello CP_2

6. Le domande (ulteriormente) subordinate di riduzione.

In via ulteriormente subordinata, parte attrice deduce una lesione della propria quota di riserva.

Preliminarmente, dev'essere esaminata l'eccezione di inammissibilità delle domande di riduzione proposte nei confronti di donatari e legatari non istituiti eredi, che è fondata e va accolta.

¹¹ Cfr. Cass. n. 1290 del 1963.

Di fatti, l'articolo 564, comma 1 c.c. impone al legittimario non integralmente pretermesso che intenda agire in riduzione contro terzi non co-eredi (*i.e.* donatari e legatari) di accettare l'eredità con beneficio di inventario, quale condizione di ammissibilità della domanda ⁽¹²⁾.

Orbene, nel caso di specie, è pacifico che tale condizione non si sia avverata, poiché la circostanza non è stata neppure prospettata dall'attore e, comunque, poiché difetta la produzione in giudizio della dichiarazione prescritta dall'articolo 484 c.c. per l'accettazione beneficiata, dovendosi pertanto ritenere che parte attrice abbia accettato l'eredità della madre puramente e semplicemente in forma tacita, proprio attraverso l'esercizio dell'azione, ai sensi dell'articolo 476 c.c.

Dal momento che – fatta eccezione per il convenuto **CP_2** istituito erede testamentario insieme all'attore – tutte le altre parti convenute sono successori a titolo particolare della *de cuius* o donatari, sono inammissibili per difetto di accettazione beneficiata e devono perciò essere rigettate le domande di riduzione proposte nei confronti dei convenuti **Parte_2**, [...]

Controparte_2 **Controparte_1** **Controparte_3** **CP_22** **Controparte_5** **CP_6**
[...], **CP_7** **Controparte_8** **CP_9** (e, in luogo di quest'ultima, i suoi eredi),
Controparte_9 **Controparte_23** **CP_11** **CP_11** **CP_12** [...]
CP_13 **Controparte_14** e **Controparte_14**

Per quanto concerne le domande proposte nei confronti del convenuto **CP_2** in seguito all'accertamento della validità e dell'efficacia della Cessione delle Quote, oggetto di riduzione dovrebbero essere gli ulteriori atti a titolo gratuito disposti in suo favore dalla madre, principalmente consistenti nell'attribuzione di somme di denaro (docc. 6a, 7, 8 e 11-15 att.).

Anche tali domande devono tuttavia essere rigettate, non avendo parte attrice correttamente assolto al rigoroso onere di allegazione e di prova previsto per il legittimario che esperisce l'azione di riduzione. Infatti, l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza impone al legittimario che agisce in riduzione l'onere di

- determinare il valore dell'asse ereditario attraverso l'operazione aritmetica di riunione fittizia, (i) indicando con esattezza i beni facenti parte del patrimonio del defunto al momento della morte (il *relictum*), (ii) deducendo l'ammontare dei debiti, per tali intendendosi sia i debiti facenti capo al *de cuius*, sia i debiti occasionati dalla morte, esclusi i legati, che non vanno detratti ancorché ad effetti

¹² Così Cass. n. 2923 del 1990.

obbligatori ⁽¹³⁾ (il *debitum*) e poi (iii) sommando il valore dei beni di cui il defunto aveva disposto in vita a titolo di donazione, anche indiretta (il *donatum*) e, di conseguenza

➤ determinare il valore della propria quota di riserva mediante il calcolo della porzione disponibile, allegando e provando tutti gli elementi che consentano di stabilire se e in quale misura detta quota sia stata lesa, perché solo in questo modo il giudice è in grado di procedere alla sua reintegrazione, consentendo all'attore di conseguire la legittima ⁽¹⁴⁾.

Più di recente, si è precisato che il legittimario non è tenuto a specificare l'entità monetaria della lesione, ma deve quantomeno fornire una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche presuntivamente, la sussistenza di una lesione della legittima ⁽¹⁵⁾.

Orbene, nel caso di specie – in cui è pacifica la qualità di legittimario dell'attore, quale figlio della sig.ra *Per_1* ai sensi dell'articolo 536 c.c. – anche a non voler considerare il generico riferimento all'azione di riduzione contenuto in citazione, è evidente che parte attrice non abbia operato una corretta individuazione delle componenti patrimoniali dell'asse ereditario della madre.

Delle tre variabili da computare ai fini del calcolo della porzione disponibile del patrimonio del defunto ai sensi dell'articolo 556 c.c., parte attrice ha esattamente quantificato il solo *relictum* (pari ad Euro 14.393,66), sulla base della dichiarazione di successione depositata presso l' *Organizzazione_3* dal fratello *CP_2* (cfr. doc. 4 att.).

Tuttavia, in primo luogo egli ha omesso di sottrarre a tale valore l'ammontare dei debiti facenti capo alla madre nonché quelli originati dalla morte (come le spese funerarie e le spese per la pubblicazione del Testamento, opportunamente dedotte da parte convenuta).

Il *deficit* di allegazione specifica risulta ancor più evidente nella ricostruzione fittizia del *donatum*, in cui parte attrice ha computato, quali donazioni, compravendite – la Cessione delle Quote e la Cessione dell'Immobile - che si è accertato essere pienamente valide ed efficaci nonché donazioni indirette di immobili – quelli acquistati da *Per_1* e *Controparte_2* e dalla loro madre – che si è accertato non essere tali.

Non avendo ricostruito con precisione la porzione disponibile e la porzione indisponibile del patrimonio materno, l'attore non è stato conseguentemente in grado di individuare il valore della

¹³ Cass., n. 417 del 1969.

¹⁴ Cfr. *ex multis* Cass. n. 3661 del 29 ottobre 1975, Cass. n. 13310 del 12 settembre 2002, Cass. n. 14473 del 30 giugno 2011 e Cass. n. 20830 del 14 ottobre 2016.

¹⁵ Cass. n. 17926 del 2020 e Cass. n. 18199 del 2020.

propria quota di riserva, alla quale, peraltro, avrebbe altresì dovuto imputare (i) sia le donazioni ricevute in vita dalla madre, in virtù dell'articolo 564, comma 2 c.c., (ii) sia i beni ricevuti *ex Testamento*, posto che egli non era stato integralmente pretermesso, ma era stato istituito erede, insieme al fratello CP_2 per la residua parte del patrimonio.

Anche tali imputazioni risultano completamente mancanti.

Risulta perciò del tutto omessa la prospettazione di un confronto fra quanto l'attore ha conseguito come erede testamentario e quanto avrebbe avuto diritto a conseguire quale successore necessario.

In aggiunta, parte attrice, domandando genericamente la riduzione degli atti lesivi della propria quota di riserva, non ha rispettato il rigoroso e inderogabile ordine delle riduzioni, risultante dal combinato disposto degli articoli 555 e 558 c.c. Come ben evidenziato, da ultimo, da Cass. n. 18199 del 2020, infatti, il legittimario “...*ha l'onere di indicare...l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori*”.

Pertanto, l'attore avrebbe dovuto dapprima aggredire in riduzione le disposizioni testamentarie e, solo laddove queste ultime non fossero state sufficienti a reintegrare la legittima, avrebbe potuto agire in riduzione contro le donazioni.

Peraltro, stante l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti dei terzi legatari e donatari *ex* articolo 564, comma 1 c.c., parte attrice avrebbe potuto aggredire in riduzione le sole disposizioni testamentarie e donazioni fatte in favore del co-erede, ma, a tal fine, avrebbe dovuto altresì dimostrare specificamente che la riduzione dei legati previsti nel Testamento non sarebbe stata comunque sufficiente a reintegrare la legittima, posto che il difetto di accettazione beneficiata non può in alcun modo pregiudicare soggetti terzi, determinando la riduzione di atti che non sarebbero stati dichiarati inefficaci, se il legittimario avesse accettato l'eredità con beneficio di inventario e avesse agito nel rispetto dell'ordine legale delle riduzioni ⁽¹⁶⁾.

Alla luce di tutto quanto sopra, anche le domande di riduzione proposte nei confronti del convenuto CP_2 devono essere rigettate, risultando del tutto carenti in punto di allegazione e di prova circa l'avvenuta lesione della quota del patrimonio materno riservata all'attore.

¹⁶ Cfr., seppur in termini non del tutto identici, Cass. n. 22632 del 3 ottobre 2013.

Al rigetto di tutte le domande sinora esaminate consegue altresì il rigetto della domanda di condanna alla restituzione dei frutti.

7. Le autonome domande risarcitorie proposte contro CP_2

Nel presente giudizio, parte attrice ha altresì cumulato alcune domande proposte specificamente nei confronti del convenuto CP_2 le quali non trovano fondamento nelle vicende successorie della madre, ma hanno ad oggetto un diritto che l'attore fa valere *iure proprio*.

Con la prima domanda, Parte_1 chiede la condanna del fratello al risarcimento di un “danno da messa in minoranza”, derivante dalla simulazione della Cessione delle Quote.

Sebbene parte convenuta abbia sollevato tempestive e rituali eccezioni di prescrizione del diritto risarcitorio e di transazione, è più liquido l'esame nel merito della domanda, che è infondata e non può quindi essere accolta.

Di fatti, venuta meno l'ipotesi di simulazione con il rigetto della relativa domanda, è venuto meno anche il presupposto della domanda risarcitoria: la circostanza che la partecipazione di un socio diventi di minoranza a seguito del trasferimento delle partecipazioni intervenuto tra gli altri soci non costituisce un fatto illecito idoneo a far sorgere un diritto al risarcimento del danno ex articolo 2043 c.c., in particolare nelle ipotesi in cui – come nel caso di specie – lo statuto non preveda alcun limite alla circolazione delle quote, le quali, pertanto, sono liberamente trasferibili ai sensi dell'articolo 2469 c.c. (cfr. art. 3, doc. 19 att.).

E comunque, quand'anche fosse stata accolta la domanda di nullità della (in tesi) dissimulata donazione delle Quote, allora esse non sarebbero mai uscite dal patrimonio della *de cuius* e quindi non si sarebbe verificato alcun “danno da messa in minoranza” come del tutto genericamente dedotto dall'attore che lo ha addirittura configurato quale danno *in re ipsa*.

Con la seconda domanda, l'attore chiede la condanna del fratello alla restituzione della parte delle somme asseritamente prelevate dal Libretto di Risparmio e a lui spettanti in qualità di co-depositante, di fatto esercitando un'azione di regresso ex articolo 1299 c.c. nei confronti del concreditore solidale che ha conseguito l'intera prestazione dovuta dal depositario debitore.

In via pregiudiziale di rito, parte convenuta ha eccepito che la domanda è stata rinunciata dall'attore, in quanto non riportata nelle conclusioni reiterate in prima memoria.

Tale eccezione è infondata, non potendosi in alcun modo ritenere intervenuta alcuna rinuncia alla domanda restitutoria.

Il Collegio intende richiamare in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui *“Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa”*⁽¹⁷⁾.

In primo luogo, nella prima memoria di cui all'articolo 183, sesto comma c.p.c. non è necessaria una riproposizione delle conclusioni formulate nell'atto di citazione, trattandosi di un atto che, per espressa previsione di legge, è limitato *“...alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”*, talché l'eventuale richiamo delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio appare necessario esclusivamente laddove venga posta in essere una (ammissibile) attività di *emendatio*, mentre in caso di omessa riproposizione esse devono piuttosto intendersi integralmente confermate.

Peraltro, nel caso di specie l'inequivoca volontà di parte attrice di insistere sulla domanda restitutoria è altresì agevolmente desumibile dalla circostanza che tale domanda è stata regolarmente riportata in sede di precisazione delle conclusioni.

Venendo al merito, preliminarmente occorre dare atto che l'importo asseritamente prelevato da [...] CP_2 dal Organizzazione_8 – inizialmente prospettato in citazione in misura pari ad Euro 600.000,00 – all'esito della trattazione della causa è stato ridotto da parte attrice ad Euro 248.183,78, che il convenuto avrebbe sottratto mediante due giroconti eseguiti il 20 luglio 2001 (cfr. doc. 15 att.). Con tale domanda, l'attore deduce dunque in giudizio un credito di regresso, chiedendo la condanna del fratello alla restituzione di 1/3 della predetta cifra, pari ad Euro 82.727,92.

Il convenuto CP_2 si è difeso su tale domanda sollevando in via preliminare un'eccezione di transazione e un'eccezione di prescrizione del diritto restitutorio.

¹⁷ Cfr. *ex multis* Cass. n. 31571 del 3 dicembre 2019 e Cass. n. 15860 del 10 luglio 2014.

È più liquida e dirimente la prima eccezione, che è fondata e va accolta. Parte convenuta ha infatti prodotto in giudizio l'accordo transattivo del 2 agosto 2002 (doc. 11 conv. **Per_6** – che quindi risulta regolarmente provato per iscritto ex articolo 1967 c.c. – il cui art. 13, co. 4 dispone che parte attrice “...rinuncia a qualunque diritto o azione...relativi al libretto di deposito n. 1663 o al C/C n. 7594/46 presso l'Agenzia di Milano della **Organizzazione_11** ”: emerge dunque testualmente che tra le situazioni giuridiche soggettive che le parti hanno inteso reciprocamente comporre con la transazione rientrano altresì quelle inerenti al Libretto di Risparmio.

Ne consegue che anche le due autonome domande di condanna proposte nei confronti di **CP_2** sono infondate e devono perciò essere rigettate.

8. La domanda di scioglimento della comunione ereditaria.

Residua in ultimo l'esame della domanda di scioglimento della comunione ereditaria formulata da parte attrice, rispetto alla quale è convenuto esclusivamente l'unico co-erede **CP_2**

Preliminarmente, dev'essere affrontata la questione, sollevata da parte convenuta, relativa all'inammissibilità della domanda di divisione quale conseguenza del rigetto della domanda di riduzione.

L'eccezione è infondata, per le ragioni di seguito indicate.

Le domande di riduzione e di divisione sono entrambe domande costitutive, ma nettamente distinte per *petitum* e *causa petendi*, dal momento che la prima è finalizzata al soddisfacimento dei diritti del legittimario mediante la declaratoria di inefficacia delle liberalità e/o delle disposizioni *mortis causa* lesive del diritto alla intangibilità della riserva, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, mentre la seconda presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria ed è diretta ad ottenerne lo scioglimento ⁽¹⁸⁾.

È peraltro pacifico che, per evidenti ragioni di economia processuale, le due domande, ancorché connesse solo soggettivamente per mera identità di parti, possano essere cumulate all'interno del medesimo processo, ai sensi dell'articolo 104 c.p.c.

¹⁸ Cfr. da ultimo Cass. n. 18468 del 4 settembre 2020.

Ciò posto, va evidenziato che il rapporto sostanziale che lega i diritti soggettivi dedotti in giudizio con tali domande e che si riflette sul trattamento processuale del cumulo di cause non è unitario e individuabile *ex ante*, ma dipende dalla fattispecie concreta prospettata.

Un rapporto di pregiudizialità-dipendenza positiva tra la domanda di riduzione e la domanda di divisione, in forza del quale al rigetto della prima conseguirebbe automaticamente il rigetto della seconda – come prospettato da parte convenuta – sussiste esclusivamente nelle ipotesi in cui il legittimario che abbia cumulato le due domande sia stato integralmente pretermesso dalla successione testamentaria *de cuius*.

Di fatti, il legittimario pretermesso non partecipa *ipso iure* alla comunione ereditaria, ma deve esperire con successo, in via pregiudiziale, l'azione di riduzione, affinché possa essere esaminata la domanda dipendente di divisione, poiché solo in tal modo verrebbe a costituirsi una comunione alla quale partecipi anche il successore necessario preterito ⁽¹⁹⁾.

Di contro, un tale rapporto di pregiudizialità-dipendenza non si configura nel diverso caso in cui il legittimario non sia stato totalmente pretermesso dal *de cuius* nel testamento, ma sia stato istituito erede insieme ad altri soggetti: in tale ipotesi, il rigetto della domanda di riduzione non determina automaticamente il rigetto della domanda di divisione, che può invece essere esaminata nel merito, posto che residua comunque un asse ereditario da dividere tra i co-eredi.

Le pronunce richiamate dai convenuti hanno specificamente ad oggetto l'ipotesi del legittimario totalmente pretermesso e risultano pertanto inconferenti rispetto al caso di specie, nel quale – pur a fronte del rigetto delle domande di impugnazione del Testamento e di riduzione – residua ugualmente una comunione ereditaria tra l'attore e il fratello **CP_2** entrambi istituiti eredi *pro-pari quota*, avente ad oggetto il patrimonio residuo della madre.

Ne consegue che la domanda di scioglimento della comunione ereditaria formulata da parte attrice deve essere esaminata nel merito.

Prima di procedere alle operazioni divisionali occorre peraltro individuare gli atti soggetti a collazione, posto che l'articolo 737 c.c. pone in capo ai figli, ai discendenti ed al coniuge del *de cuius* l'obbligo di conferire quanto ricevuto dal defunto per donazione, diretta o indiretta, al fine di ricostruire l'esatta entità del patrimonio ereditario da dividere.

¹⁹ Cfr. Cass. n. 9192 del 10 aprile 2017.

Come evidenziato da autorevole dottrina, infatti, la collazione trova fondamento nella corrente valutazione sociale secondo cui la donazione disposta in favore di uno dei predetti familiari costituirebbe un'anticipazione di quanto a lui spettante sulla successione *mortis causa* ed è quindi finalizzata a rimuovere le disparità di trattamento che tali donazioni creerebbero tra i co-eredi.

L'obbligo di collazione – salvo valida dispensa del *de cuius* – sorge automaticamente a seguito dell'accettazione dell'eredità da parte dei soggetti indicati dall'articolo 737 c.c. e della conseguente costituzione di una comunione incidentale tra i co-eredi.

I beni oggetto di donazione devono essere conferiti all'asse ereditario indipendentemente dalla formulazione di un'espressa domanda da parte degli altri condividenti, mentre il coerede che intende sottrarsi all'obbligo di collazione ha l'onere di fornirne la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'operatività dell'istituto (per esempio eccependo che quel singolo atto non è soggetto a collazione)⁽²⁰⁾.

È stato peraltro di recente evidenziato come tale principio trovi applicazione esclusivamente in relazione alle donazioni palesi. Qualora, invece, uno dei condividenti rappresenti l'esistenza di una donazione disposta dal *de cuius* in favore di un co-erede parimenti obbligato al conferimento ex articolo 737 c.c., incombe sulla parte deducente l'onere di provare la natura liberale – diretta o indiretta – dell'attribuzione fatta in favore del condividente⁽²¹⁾.

Appurata la natura liberale del negozio, occorre altresì accertarne la legittimità, posto che solo i beni oggetto di donazioni valide possono essere conferiti all'asse ereditario, in natura ovvero per imputazione del relativo valore alla quota di comunione.

Di contro, se la donazione è viziata da nullità, il co-erede beneficiario della liberalità inefficace è obbligato a restituire all'asse ereditario il bene, che formerà anch'esso oggetto di divisione.

A questa regola fanno eccezione (i) la donazione nulla e (ii) ogni altro spostamento patrimoniale indebito aventi ad oggetto una somma di denaro, nel qual caso il credito restitutorio di carattere pecuniario del *de cuius* verso l'erede viene estinto mediante il meccanismo dell'imputazione alla quota del co-erede debitore di cui all'articolo 724, comma 2 c.c.⁽²²⁾, previsto altresì per i debiti pecuniari di ciascun condividente verso gli altri co-eredi, nascenti dai rapporti di comunione, al fine di ristabilire

²⁰ Cfr. Cass. n. 8507 del 2011.

²¹ Cfr. Cass. 29583 del 22 ottobre 2021.

²² Cfr. Cass. n. 20633 del 30 settembre 2014.

l'uguaglianza tra i condividenti nella realizzazione della divisione, in combinato disposto con la successiva disposizione dell'articolo 725 c.c. in tema di prelevamenti.

Orbene, nel caso di specie, ciascuno dei co-eredi CP_2 ha dedotto che l'altro fratello sarebbe stato beneficiario di donazioni o di attribuzioni *sine causa*, disposte in vita dalla madre, aventi ad oggetto somme di denaro.

Nello specifico, parte attrice ha dedotto anzitutto che il fratello CP_2 durante la degenza in ospedale della madre, profittando della delega ad operare sui conti correnti di quest'ultima, avrebbe prelevato da tali conti la somma complessiva di Euro 34.500,00 mediante l'emissione di tre assegni circolari a sé intestati (docc. 6a, 7 e 8 att.).

Preliminarmente, è opportuno chiarire che tali attribuzioni devono essere qualificate non già come donazioni, bensì come spostamenti patrimoniali di denaro asseritamente ingiustificati.

Parte convenuta ha di fatto confermato la ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, al contempo precisando di aver impiegato tali importi per estinguere debiti gravanti sulla massa ereditaria: posto che su quest'ultimo punto si tornerà in seguito, vale ora evidenziare che, in quanto non contestate, le attribuzioni patrimoniali in favore di CP_2 devono ritenersi non dovute e, come tali, da esse deriva un debito pecuniario restitutorio che il convenuto dovrà imputare alla propria quota ereditaria.

In secondo luogo, l'attore contesta il prelievo di somme dal Libretto di Risparmio, che – come s'è detto – sono state riquantificate in Euro 248.183,78. In questa sede, viene in rilievo l'ulteriore terzo di tale somma, asseritamente spettante alla sig.ra Per_1 quale co-depositante e concreditore in solido, risolvendosi anche tale allegazione nella contestazione di un'attribuzione pecuniaria *sine causa*.

Posto che risultano documentalmente provati i giroconti disposti dal Organizzazione_8 in favore di un conto corrente co-intestato alla sig.ra Per_1 e al figlio CP_2 (cfr. doc. 15 att.) e che non è stata fornita alcuna prova contraria volta a giustificare causalmente lo spostamento patrimoniale, [...] CP_2 dovrà altresì imputare alla propria quota il debito pecuniario verso la madre, pari ad Euro 82.727,92.

Infine, parte attrice contesta altre quattro attribuzioni patrimoniali, complessivamente pari ad Euro 259.503,10.

Le prime due consistono in due bonifici del 20 settembre 2002, disposti da due conti correnti intestati alla *de cuius* in favore del figlio CP_2 il primo bonifico, di importo pari ad Euro 125.000,00 e recante la causale “divisione eredità”, sarebbe da ritenersi un anticipo sulla successione della sig.ra

Per_1 mentre il secondo bonifico, di importo pari ad Euro 105.003,10, risulterebbe del tutto privo di causa.

Parte convenuta ha replicato trattarsi di somme che troverebbero giustificazione nell'operazione di divisione dell'Immobile, allorquando la madre aveva acquistato dai figli le quote di comproprietà derivanti dalla successione del marito *CP_2* divenendone unica proprietaria. Segnatamente: (i) Euro 50.000,00 costituirebbero il corrispettivo dovuto a *CP_2* per l'acquisto della sua quota di comproprietà; (ii) Euro 154.940,00 costituirebbero il corrispettivo dovuto ad *Pt_1* per l'acquisto della sua quota, attribuiti a *CP_2* ex articolo 1719 c.c. quale mandatario senza rappresentanza, incaricato di dare esecuzione all'accordo; (iii) il residuo sarebbe stato corrisposto a *CP_2* per tacitare ogni sua ulteriore pretesa, data la sproporzione del prezzo da lui percepito rispetto a quello incassato dal fratello *Pt_1*

Sebbene la causale "divisione ereditaria" possa risultare senz'altro ambigua ai fini che in questa sede interessano, il Tribunale ritiene sussistenti alcuni elementi indiziari, sulla base dei quali presumere che essa si riferisca alla divisione tra i coeredi dell'Immobile proveniente dalla successione del sig. *CP_2*

[...]

In primo luogo, sovviene la contiguità temporale tra la data di esecuzione dei due bonifici (il 20 settembre 2002) e la data del rogito notarile (il 26 settembre 2002) per l'acquisto della quota di comproprietà di *CP_2* risultando peraltro il prezzo quietanzato in atti (doc. 10 conv. *Per_6*

[...] Inoltre, l'attore non ha mai dedotto di non aver percepito le somme a lui dovute in forza di detta vendita né di aver avviato delle iniziative giudiziali volte al recupero coattivo in sede esecutiva, pur essendo in possesso di documentazione attestante un credito certo, liquido ed esigibile, essendo quindi ragionevole ritenere che egli le abbia incassate. D'altra parte, egli non ha neppure dedotto che tali somme gli fossero state corrisposte direttamente dalla madre e non dal fratello per conto di quest'ultima, circostanza che sarebbe stata astrattamente idonea a confutare la ricostruzione dei fatti offerta da parte convenuta.

In ultimo, vale considerare che il residuo prezzo versato in favore di *CP_2* ben potrebbe costituire la parte del corrispettivo non formalizzata nell'atto di compravendita del 26 settembre 2002, che, sommata a quella risultante dall'atto, è pari a poco meno della metà della somma complessivamente incassata dal fratello *Pt_1*

Sussiste dunque più di un indizio grave, preciso e concordante idoneo a far presumere la fondatezza della deduzione di parte convenuta e la conseguente giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale, che deve quindi ritenersi non pertinente alla divisione dell'eredità della sig.ra *Per_1*

La terza operazione consiste in un bonifico – di importo pari ad Euro 14.000,00 – disposto il 13 novembre 2003 dal conto corrente acceso dalla *de cuius* presso *CP_24*

Dall'esame dell'estratto conto prodotto dallo stesso attore (cfr. doc. 13 att.), tale somma risulta in realtà iscritta tra le poste in entrata, con ciò venendo del tutto a mancare la prova della *datio* stessa dell'importo e dovendo conseguentemente escludersi la sussistenza di un'attribuzione patrimoniale causalmente ingiustificata.

La quarta e ultima operazione riguarda invece un assegno bancario di Euro 15.500,00 intestato a [...] *CP_2* il quale ha dedotto trattarsi di somme che troverebbero giustificazione nel rapporto fiduciario intrattenuto con la madre, la quale era solita attribuirgli la provvista necessaria per il soddisfacimento delle proprie esigenze.

La deduzione risulta all'evidenza eccessivamente generica e comunque non provata: parte convenuta non ha neppure allegato la specifica spesa alla quale quella somma era destinata a far fronte e che ne avrebbe potuto giustificare l'attribuzione. Deve quindi ritenersi che quest'ultima risulta *sine causa* e, per l'effetto, che *CP_2* è debitore del predetto importo, da imputarsi alla sua quota di comunione ereditaria.

Venendo alle deduzioni di parte convenuta, *CP_2* ha rappresentato che il fratello *Pt_1* sarebbe stato beneficiario dei seguenti beni e importi, da conferire alla massa ereditaria:

1. l'immobile sito in Milano, Via Toscolano n. 1, acquistato con denari della *de cuius* (docc. 22 e 95 conv.);
2. la donazione di £ 100.000.000,00 effettuata dalla sig.ra *Persona_1* con assegno del 30 gennaio 2001 (doc. 4 conv.);
3. le donazioni di Euro 10.000,00 ciascuna effettuate dalla sig.ra *Per_1* con due assegni bancari di pari importo, intestati a *Parte_1* (docc. 19 e 20 conv.);
4. il premio della polizza vita n. 003303296, liquidato per l'importo di Euro 114.913,16 in favore di *Parte_1* quale terzo beneficiario (doc. 82 conv.);

5. gli importi versati dalla *de cuius* per il pagamento di spese mediche di *Parte_1* per un ammontare non inferiore a € 35.000,00;
6. gli importi versati dalla *de cuius* per il pagamento di debiti di *Parte_1* per un ammontare non inferiore a € 200.000,00;
7. le somme donate dalla *de cuius* e utilizzate per regali e versamenti in favore della moglie di *Parte_1* della compagna e dei propri figli;
8. gli importi pagati dalla *de cuius* per far fronte alle spese di mantenimento di due barche.

1. Quanto all'immobile di via Toscolano, è pacifico tra le parti che l'attore abbia acquistato il bene non con denari propri, ma con denari di terzi, sussistendo incertezza esclusivamente in ordine all'individuazione dei soggetti che avevano fornito la provvista per l'acquisto del bene: l'attore afferma trattarsi di denari provenienti dal padre, mentre il convenuto sostiene che tali somme sarebbero state fornite esclusivamente dalla madre.

Sulle le due prospettazioni di parte il Tribunale ritiene prevalente la prova testimoniale ricavabile dalle dichiarazioni della sig.ra *Testimone_2* (ex moglie dell'attore), la quale, sentita come testimone all'udienza del 7 giugno 2019, in ragione del pregresso rapporto con l'attore, ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che "...i miei suoceri sig.ri *Persona_1* e *CP_2* avevano provveduto a fornire ad *Parte_1* la provvista per l'acquisto...dell'immobile di via Toscolano n.1": è quindi verosimile che il denaro provenisse da entrambi i genitori, presuntivamente *pro-pari quota*, talché il 50% dev'essere imputato alla sig.ra *Per_1*

Pertanto, la stessa teste ha confermato la finalizzazione della dazione del denaro, consentendo così di qualificare l'attribuzione come donazione indiretta dell'immobile che per la quota della metà dovrà essere conferito da parte attrice all'asse ereditario, ai sensi dell'articolo 737 c.c.

2. Quanto alla donazione pari a 100 milioni di Lire effettuata dalla *de cuius* con assegno del 30 gennaio 2001, di cui il convenuto ha domandato in riconvenzionale l'accertamento della nullità per difetto di forma, all'udienza del 28 gennaio 2020 parte attrice, sentita in sede di interrogatorio formale, ha confermato di aver ricevuto la somma, ma ha al contempo affermato di averla restituita alla madre. Tale dichiarazione integra una confessione mista, avendo ad oggetto sia fatti sfavorevoli, sia fatti favorevoli alla parte. Come noto, in tal caso trova applicazione l'articolo 2734 c.c., che sancisce il principio di inscindibilità della confessione, in forza del quale l'unitaria efficacia probatoria delle

dichiarazioni dipende dall'eventuale contestazione della controparte: avendo il convenuto contestato le circostanze favorevoli oggetto della dichiarazione, tutte le dichiarazioni devono ritenersi liberamente valutabili come argomento di prova, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c.

Orbene, dal momento che la circostanza dell'avvenuta dazione della somma è suffragata da prova documentale (doc. 4 conv. *Per_6*), mentre l'asserita restituzione non è in alcun modo supportata da alcuna risultanza, deve ritenersi che l'attribuzione configura una donazione di denaro, di cui dev'essere dichiarata la nullità per difetto di forma, in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta.

Facendo applicazione dei principi sopra enunciati, alla nullità della donazione consegue la sussistenza di un debito restitutorio di natura pecuniaria verso la *de cuius*, che parte attrice dovrà imputare alla propria quota ereditaria ex articolo 724, comma 2 c.c.

3. Parte convenuta ha altresì domandato in via riconvenzionale la nullità per difetto di forma delle due donazioni di Euro 10.000,00 ciascuna, effettuate dalla sig.ra *Per_1* con due assegni bancari di pari importo intestati al figlio *Parte_1*

Le domande di nullità sono infondate e devono essere rigettate. Ritene il Tribunale che le due liberalità, considerati i relativi importi e le condizioni economiche della donante, non sono tali da incidere in modo apprezzabile sul patrimonio di quest'ultima e devono perciò essere qualificate come donazioni di modico valore ex articolo 783 c.c., in quanto tali valide, essendo stata provata la *traditio* delle somme.

L'articolo 738 c.c. esonera da collazione le sole donazioni di modico valore fatte in favore del coniuge: trattandosi di una norma eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica ex articolo 14 delle preleggi, le donazioni manuali fatte in favore di un qualunque soggetto diverso dal coniuge – ancorché si tratti dei figli – sono soggette a collazione ⁽²³⁾. Ne consegue che parte attrice dovrà conferire all'asse ereditario i detti importi oggetto di donazione.

4. Parte convenuta chiede sia assoggettato a collazione anche l'importo incassato dal fratello *Pt_1* a fronte dell'assicurazione sulla vita a favore di terzo stipulata dalla madre, trattandosi di una liberalità non donativa rientrante nello schema dell'articolo 1411 c.c.

Preliminarmente, è doveroso precisare che in caso di assicurazione sulla vita stipulata dal *de cuius* in favore di un coerede legittimario, oggetto di conferimento nell'asse ereditario non è l'importo

²³ Cfr. in tal senso Cass. n. 2700 del 30 gennaio 2019.

dell'indennizzo liquidato dalla compagnia di assicurazione al beneficiario a fronte del verificarsi dell'evento dedotto in contratto, bensì l'importo del premio pagato dallo stipulante, come testualmente dispone l'articolo 741 c.c., che assoggetta a collazione “...ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti...per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore...”. Ulteriore conferma si rinviene nell'articolo 1923 c.c., che, dopo aver sancito il divieto di azioni esecutive e cautelari sul credito all'indennizzo vantato dal beneficiario verso l'assicuratore, al comma 2 fa salve le disposizioni relative alla collazione rispetto ai premi pagati.

D'altra parte, sono i premi pagati che individuano la liberalità, non il contratto di assicurazione in sé e quindi i diritti che da esso derivano ⁽²⁴⁾.

Nel caso di specie, è pacifico che la *de cuius* aveva stipulato un'assicurazione sulla vita a favore di entrambi i figli, individuata dalla polizza n. 3303296 (doc. 82 conv. *Per_6*), a fronte della quale aveva versato un premio complessivo di Euro 180.000,00 ⁽²⁵⁾.

Posto che, in seguito al decesso della sig.ra *Per_1* l'indennizzo complessivo è stato liquidato dall'assicurazione in parti uguali a favore dei due figli designati come beneficiari della polizza vita, ai sensi dell'articolo 741 c.c. entrambi sono obbligati a conferire all'asse ereditario la somma di Euro 90.000,00 ciascuno, pari alla metà del premio pagato dallo stipulante.

5. Quanto ai 35.000 Euro, è incontestato tra le parti che si tratta di spese sostenute per motivi di salute di *Parte_1* pacificamente sussistenti, vertendo la discussione esclusivamente sull'individuazione del soggetto che avesse corrisposto tali somme.

La circostanza risulta peraltro irrilevante, posto che l'articolo 742 c.c. espressamente esonera da collazione le spese sostenute per malattia: da ciò consegue che tali importi non dovranno formare oggetto di conferimento da parte dell'attore.

6. Infine, l'obbligo di conferimento dev'essere escluso (i) sia per i 200.000,00 Euro asseritamente concessi dalla *de cuius* per il pagamento di debiti personali dell'attore, essendo la allegazione di parte convenuta del tutto generica e non risultando neppure allegati i debiti che tali somme avrebbero estinto, (ii) sia per le somme asseritamente impiegate dall'attore per esosi regali o per il mantenimento delle barche, non essendo stati neppure quantificati gli importi che dovrebbero

²⁴ In tal senso, da ultimo, Cass. n. 29583 del 22 ottobre 2021.

²⁵ Il premio iniziale di Euro 50.000,00, versato nel marzo 2002, era stato in seguito integrato dal versamento di un premio aggiuntivo di Euro 130.000,00 nel successivo mese di maggio.

formare oggetto di collazione né tantomeno essendo stata fornita alcuna prova della relativa dazione.

Dunque, in definitiva, alla stregua di quanto considerato finora, dovranno essere oggetto di conferimento al patrimonio ereditario relitto *ex* articolo 737 c.c.:

- a) da parte di *Parte_1* (i) il 50% del valore dell'immobile di via Toscolano n. 1, (ii) Euro 20.000,00 oggetto delle due donazioni di modico valore e (iii) Euro 90.000,00, pari alla metà del premio assicurativo pagato per la polizza vita stipulata dalla madre in suo favore;
- b) da parte di *CP_2* Euro 90.000,00, pari alla metà del premio assicurativo pagato per la polizza vita stipulata dalla madre in suo favore.

Inoltre, alla rispettiva quota pari al 50% del patrimonio ereditario così rideterminato, i coeredi dovranno imputare le somme di cui si è accertato fossero debitori verso la *de cuius* a titolo restitutorio o verso il coerede in dipendenza dei rapporti di comunione; segnatamente:

- a) per parte attrice: (i) la somma di Lire 100 milioni.
- b) per parte convenuta, le somme di (i) Euro 34.500, (ii) Euro 82.727,92 ed (iii) Euro 15.500.

Residuano, da ultimo, gli importi di cui il convenuto *CP_2* si è affermato creditore nei confronti del fratello in ragione del rapporto di comunione ereditaria.

Al fine di fornire giustificazione causale agli importi prelevati dai conti correnti della *de cuius* durante la degenza di quest'ultima, parte convenuta ha infatti dedotto di aver impiegato tali somme per (i) il pagamento delle spese funerarie, (ii) l'estinzione di alcuni debiti della madre e (iii) l'adempimento dei legati pecuniari oggetto del Testamento. Segnatamente:

- (i) Euro 865,28 a titolo di compensi dovuti al Notaio *Persona_2* per la pubblicazione del Testamento (docc. 15.b, 76 e 77 conv.);
- (ii) Euro 1.020,00 a favore dell' *Controparte_29* per i lavori eseguiti per la sepoltura della *de cuius* (docc. 15.f e 77 conv.);
- (iii) Euro 2.907,36 a Bergamo *Controparte_30* per servizi funerari (docc. 15.g e 77 conv.);
- (iv) Euro 2.687,50 per la concessione dei loculi nel cimitero di Nibbiano (doc. 15.m conv.);

- (v) Euro 1.450,00 corrisposti alla *Organizzazione_12* per spese di esumazione e cremazione (doc. 15.n conv.);
- (vi) Euro 2.400,00 a corrisposti all'impresario funebre *CP_31* per il trasporto della salma (doc. 15.o conv.);
- (vii) Euro 4.100,00 a titolo di canoni di locazione e spese condominiali dovuti dalla *de cuius* per la locazione dell'immobile di Sestri Levante (docc. 78, 94 e 97 conv.);
- (viii) Euro 746,00 a favore del nipote *CP_22* per il pagamento di prestazioni odontoiatriche (docc. 15.h, 77 e 79 conv.);
- (ix) Euro 756,00 ed Euro 295,00 in favore del nipote *Controparte_3* per il pagamento della badante del cane e per il saldo del corrispettivo dovuto al veterinario (docc. 15.c., 15.d, 77 e 80 conv.);
- (x) Euro 405,00 a favore del nipote *Controparte_3* per il pagamento della badante della *de cuius* (doc. 15.e e 78 conv.);
- (xi) Euro 99,00 ed Euro 106,80 per la fornitura di energia elettrica per l'appartamento preso in locazione a Sestri Levante (doc. 15.i conv);
- (xii) Euro 68.960,00 per il pagamento dei legati di denaro previsti dal Testamento (docc. 17, 18, 81 e 99 conv.);
- (xiii) Euro 977,62 a titolo di imposte di successione (docc. 25 e 28 conv.).

Tali pagamenti hanno tutti trovato conferma all'esito della fase istruttoria del processo, alcuni in via documentale, altri riconosciuti o comunque non contestati da parte dello stesso attore ⁽²⁶⁾.

I dubbi avanzati in ordine al pagamento dell'impresa funebre devono essere superati considerando che il legale rappresentante della società, in sede di audizione testimoniale, non ha espressamente negato di aver ricevuto il pagamento né ha riportato di aver intrapreso iniziative volte al soddisfacimento coattivo del risalente credito, potendosi pertanto presumere che la prestazione pecuniaria sia stata correttamente adempiuta.

Tutte le prestazioni eseguite dal convenuto formano oggetto di debiti o di pesi ereditari ⁽²⁷⁾, ad esclusione dei pagamenti di cui ai superiori punti (viii) e (ix) dell'importo complessivo di Euro

²⁶ V. verbale dell'udienza del 28 gennaio 2020.

²⁷ Cfr. in tal senso, ad es., Tribunale di Modena n. 915 del 12 giugno 2019.

1.797,00, trattandosi, all'evidenza, di donazioni di modico valore / mandati a donare posti in essere dalla *de cuius* in favore di soggetti non eredi e quindi non tenuti all'obbligo di collazione (art. 737 c.c.). A norma degli articoli 754 e 752 c.c., tali debiti e pesi ereditari, tanto nei rapporti esterni verso il creditore, quanto nei rapporti interni tra i coeredi debitori, gravano su questi ultimi in proporzione alla rispettiva quota ereditaria (fatta salva, per i soli rapporti interni, una diversa volontà del testatore, nel caso di specie non espressa).

L'articolo 754 c.c., superando la presunzione relativa di solidarietà passiva posta dall'articolo 1294 c.c., qualifica i debiti ereditari come oggetto di un'obbligazione plurisoggettiva parziaria. Pertanto, in conformità all'articolo 1314 c.c., quando la prestazione oggetto dell'obbligazione è divisibile – quale è la prestazione pecuniaria – ciascun erede condebitore è obbligato verso il creditore nei limiti della propria quota.

Lo stesso articolo 754 c.c., nella seconda parte del primo comma, disciplina espressamente il caso in cui uno dei coeredi abbia eseguito la prestazione in favore del creditore per l'intero o comunque in misura superiore alla propria parte, attribuendogli un diritto di rivalsa verso gli altri coeredi nei limiti della parte dovuta da ciascuno di essi ⁽²⁸⁾.

Nel caso di specie, in cui vi sono due eredi istituiti *pro-pari quota* – fatto salvo quanto di seguito precisato per i legati – essendo pacifico e incontestato tra le parti che **CP_2** ha adempiuto per intero gli altri debiti e pesi ereditari sopra descritti per complessivi Euro 17.018,56, è sorto in suo favore il diritto di ripetere dal fratello **Pt_1** la metà dell'importo pagato, corrispondente alla parte dovuta da quest'ultimo ex articolo 752 c.c., pari ad Euro 8.509,28.

Per quanto concerne invece i legati di somme di denaro contenuti nel Testamento, parte convenuta, pur quantificando l'importo complessivo delle disposizioni a titolo particolare in Euro 86.600,00, ha espressamente allegato e provato di aver corrisposto ai legatari l'importo complessivo di Euro 68.960,00 (cfr. docc. 17 e 18 conv. **Per_6**), affermandosi titolare di un credito verso il fratello per la metà, pari ad Euro 34.480,00.

Alla luce disciplina applicabile alla fattispecie in esame e sopra richiamata, tale conclusione risulta all'evidenza errata: a fronte di un debito complessivo gravante sulla massa ereditaria di Euro 86.600,00, essendo ciascun coerede obbligato per la propria quota (*i.e.* per Euro 43.300,00), il diritto di

²⁸ Cass. n. 24995 del 23 ottobre 2017.

rivalsa del coerede che abbia pagato in misura superiore alla parte da lui dovuta è limitato alla porzione del debito pagata in eccedenza.

Ne consegue che il credito vantato dal convenuto **CP_2** verso il fratello **Pt_1** a titolo di rivalsa in seguito al (parziale) adempimento dei legati corrisponde ad Euro 25.660,00, pari alla differenza tra l'importo complessivo pagato di Euro 68.960,00 e la parte del debito dovuta dallo stesso (Euro 43.300,00).

Posto che il credito di rivalsa di cui all'articolo 754 c.c. dev'essere senz'altro qualificato come rapporto obbligatorio tra coeredi sorto in dipendenza della comunione, parte attrice dovrà imputare alla propria quota ereditaria, ai sensi dell'articolo 724, comma 2 c.c., la somma complessiva di Euro 34.169,28 (Euro 8.509,28 + Euro 25.660,00).

Infine, sempre in virtù dell'articolo 724, comma 2 c.c., **CP_2** chiede sia considerato ai fini della divisione anche il credito da lui vantato nei confronti della madre in virtù della sopracitata operazione del settembre 2002 avente ad oggetto la divisione dell' **Org_7** in seguito alla successione di **CP_2** *in thesi* pari ad Euro 10.605,21, corrispondenti alla differenza tra l'importo complessivo dovuto a titolo di provvista per il mandato (*i.e.* Euro 240.608,31) e l'importo dei due bonifici ricevuti dalla madre mandante (Euro 230.003,10).

In primo luogo va riconosciuto tale credito del convenuto verso la *de cuius* a titolo di rimborso delle spese necessarie all'esecuzione del mandato (art. 1719 c.c.), rapporto di cui è stata accertata l'esistenza e l'esecuzione in forza della superiore ricostruzione.

In secondo luogo, deve affermarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, l'articolo 724, comma 2 c.c. non trova applicazione ai crediti vantati da un co-erede nei confronti del *de cuius*, non conseguendo a tali crediti alcun diritto al prelevamento *ex* articolo 725 c.c. ⁽²⁹⁾.

Trattasi dunque di un debito della *de cuius* in cui succedono entrambi gli eredi, debito che, per la parte dovuta da **CP_2** si estingue per confusione poiché costui – oltre che creditore – è anche erede ed a tale titolo debitore, rimanendo, per la parte residua pari ad € 5.302,60, **Parte_1** debitore di **CP_2** *iure hereditatis*.

Si tratta dunque di un debito ereditario che **Pt_1** dovrà pagare direttamente al fratello *ex* art. 754 c.c.

²⁹ Conf. Cass. n. 14629 del 2012.

* Considerato quanto sopra, in conclusione, risultano accertati i seguenti obblighi di collazione ex articolo 737 c.c.:

- in capo ad *Parte_1*
 - il valore della quota del 50% dell'immobile di via Toscolano n. 1;
 - la somma di Euro 20.000,00;
 - la somma di Euro 90.000,00;
- in capo a *CP_2*
 - la somma di Euro 90.000,00.

Risultano altresì accertati i seguenti obblighi di imputazione di ciascun coerede alla propria quota:

- in capo ad *Parte_1*
 - la somma di Lire 100 milioni (pari ad Euro 51.645,69);
 - la somma di Euro 34.169,28;
- in capo a *CP_2*
 - la somma di Euro 34.500;
 - la somma di Euro 82.727,92;
 - la somma di Euro 15.500.

* Per consentire l'effettuazione delle ulteriori operazioni pre-divisionali e divisionali (artt. 725 e ss.) è necessario, anche ai sensi dell'art. 746 c.c., determinare il valore dell'immobile di via Toscolano al tempo dell'apertura della successione (art. 747 c.c.).

E' altresì necessario determinare il valore dei beni lasciati dalla *de cuius* mediante il testamento, e cioè:

1. un terreno sito in Lavagna (GE);
2. un'autovettura Fiat Punto.

Tali valori devono essere determinati alla data della divisione.

Al fine di determinare i suddetti valori la causa deve essere rimessa sul ruolo al fine per conferire apposita CTU sul seguente quesito:

“Dica il CTU, tenuto conto delle allegazioni ed eccezioni delle parti, esaminati gli atti di causa ed i documenti prodotti, sentiti gli eventuali CTP e compiuto ogni accertamento del caso:

*1) quale sia il valore dell'immobile di via Toscolano n. 1 di proprietà di *Parte_1* determinato al momento dell'apertura della successione (16 febbraio 2009).*

2) quale sia il valore, determinato al momento della divisione, dei seguenti beni oggetto di lascito testamentario: un terreno sito in Lavagna (GE); un'autovettura Fiat Punto.
Provveda a tentare la conciliazione tra le parti”.

9. Natura della presente pronuncia. Separazione della causa relativa alla domanda di divisione proposta da parte attrice Parte_1 Statuizione sulle spese.

Assunte le decisioni preliminari volte alla corretta ricostruzione dell'asse relitto da dividere e alla definizione dei rapporti obbligatori reciproci tra i co-eredi nonché dei rapporti tra questi ultimi e la *de cuius*, il giudizio relativo allo scioglimento della comunione ereditaria – oggetto della domanda attorea di divisione nonché delle relative domande proposte dal convenuto CP_2 in via subordinata ed in via riconvenzionale subordinata - dovrà proseguire, come si è detto, previa rimessione della causa in istruttoria.

Pertanto, il Collegio dispone lo scioglimento del cumulo oggettivo e soggettivo di cause ex articolo 103, comma 2 c.p.c., mediante separazione della domanda attorea di divisione nonché delle relative domande proposte dal convenuto CP_2 in via subordinata ed in via riconvenzionale subordinata, dettando con separata ordinanza i provvedimenti per la prosecuzione della relativa istruzione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 279, comma 2, n. 5 e comma 3 c.p.c.

Resta peraltro ferma la decisione in ordine a tutte le altre domande cumulate, che assume natura definitiva, dovendosi pertanto altresì statuire in ordine alle spese di lite.

Di fatti, secondo l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza ⁽³⁰⁾ e condiviso da autorevole dottrina, in caso di cumulo litisconsortile di cause, per tale intendendosi il processo avente ad oggetto una pluralità di domande proposte tra parti parzialmente diverse, “...ogni sentenza, che definisca integralmente la pendenza delle controversie che concernano uno dei litisconsorti facoltativi...dovrà considerarsi sentenza definitiva e contenere, perciò, la pronuncia sulle spese e...un'espressa statuizione di separazione delle restanti cause relative solo agli altri litisconsorti facoltativi”.

Pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni, deve essere emessa sentenza definitiva in ordine a tutte le domande formulate da Parte_1 ad eccezione soltanto di quella di divisione ereditaria e delle relative domande proposte dal convenuto CP_2 in via subordinata ed in via

³⁰ Cfr. su tutte Cass. n. 6993 del 25 marzo 2011, di recente ripresa sul punto da Cass. Sezioni Unite n. 10242 del 19 aprile 2021.

riconvenzionale subordinata, le quali, come detto, devono essere oggetto di separazione ed in ordine alle quali deve disporsi la rimessione in istruttoria per l'ulteriore prosieguo.

Il regime delle spese di lite è regolato dal principio di soccombenza di cui agli articoli 91 e ss. c.p.c.

Orbene, alcuna condanna dell'attore soccombente può essere pronunciata nei confronti di tutte le parti convenute di cui si è dichiarata la contumacia, poiché la parte non costituita in giudizio, ancorché vittoriosa, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto ⁽³¹⁾.

Parte attrice deve invece essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute costituite risultate totalmente vittoriose nel merito - *Parte_2*, *Controparte_1* e *Controparte_2* questi ultimi assistiti dal medesimo difensore -, spese che - considerate le disposizioni del D.M. n. 55 del 2014, la complessità della controversia e il numero di domande proposte - si liquidano:

- in favore di *Parte_2*, in Euro 15.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
- in favore di *Per_1* e *Controparte_2* in Euro 20.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Quantunque il processo debba proseguire per la decisione della domanda di divisione, rispetto alla quale risulta convenuto il solo *CP_2* e delle connesse domande subordinate proposte da quest'ultimo, le spese di lite concernenti la causa decisa con sentenza definitiva, devono essere liquidate anche in favore del medesimo.

Invero, oltre alla natura definitiva della sentenza, occorre infatti considerare che nel relativo giudizio sono state cumulate delle domande di impugnazione di un testamento, rispetto alle quali *CP_2* è litisconsorte necessario ⁽³²⁾, nonché delle domande proposte in via pregiudiziale rispetto alle domande principali di invalidità del Testamento.

Come noto, le fattispecie di litisconsorzio necessario ex articolo 102 c.p.c. hanno ad oggetto una causa unica, che dev'essere decisa in maniera unitaria per tutte le parti. Tale struttura si riflette altresì sul regime di impugnazione regolato dall'articolo 331 c.p.c., applicabile non solo alle cause inscindibili,

³¹ Cfr. Cass. n. 12897 del 15 maggio 2019 e i richiami ivi contenuti.

³² Nei giudizi di impugnazione del testamento, sono litisconsorti necessari (i) coloro che sono stati chiamati alla successione nel testamento e (ii) coloro che diverrebbero successori *ex lege* ove il testamento fosse riconosciuto invalido: *ex multis* Cass. n. 4452 del 7 marzo 2016.

ma anche alle cause connesse per pregiudizialità-dipendenza, rendendosi la statuizione sulle spese necessaria essendo quest'ultimo un capo accessorio, che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale ⁽³³⁾.

In aggiunta, deve altresì considerarsi che il rapporto processuale tra l'attore e il convenuto [...] CP_2 proseguirà esclusivamente in ordine alla domanda di divisione e domande subordinate connesse, rispetto alla quale le spese devono essere poste, *di regola*, a carico della massa ⁽³⁴⁾.

Ne consegue che parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite anche in favore di parte convenuta CP_2 spese che, considerate le disposizioni del D.M. n. 55 del 2014, la complessità della controversia e il numero di domande proposte, si liquidano in Euro 25.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

* Infine, deve darsi atto che, considerata la complessità – sia in fatto che in diritto – della vicenda, non sussistono i presupposti per la condanna di parte attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex articolo 96, comma 1 c.p.c. richiesta da parte convenuta Parte_2 .

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione XV Civile – Specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe ai sensi dell'articolo 279, comma 2, n. 5 c.p.c., ogni altra domanda, eccezione o istanza rigettata o assorbita, così provvede:

I) **dispone la separazione** dalla presente controversia della causa relativa alla domanda di divisione ereditaria proposta parte attrice Parte_1 onché alle domande proposte da parte convenuta CP_2 n via subordinata ed in via riconvenzionale subordinata, disponendo la formazione a cura della Cancelleria del relativo fascicolo, ai sensi dell'art. 36 disp. att. c.p.c.;

II) **definitivamente pronunciando** nella presente controversia, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:

- **RIGETTA** tutte le domande formulate da parte attrice Parte_1 nei confronti dei convenuti CP_2 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_32 CP_22 CP_5

³³ Cfr. Cass. n. 22370 del 26 settembre 2017.

³⁴ Cfr. Cass. n. 1635 del 24 gennaio 2020, Cass. n. 22903 dell'8 ottobre 2013 e Cass. n. 3083 del 13 febbraio 2006.

CP_2	Controparte_6	CP_7	Controparte_8	Controparte_9
[...]	Controparte_9	Controparte_23	CP_11	[...]
CP_11	CP_12	Controparte_13	Controparte_14	
Controparte_14				

-**CONDANNA** parte attrice *Parte_1* a pagare a parti convenute [...] *Controparte_2* e *Controparte_1* le spese di lite, che si liquidano in Euro 20.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;

- **CONDANNA** parte attrice *Parte_1* a pagare a parte convenuta [...] *Parte_2* le spese di lite, che si liquidano in Euro 15.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;

- **CONDANNA** parte attrice *Parte_1* a pagare a parte convenuta *CP_2* le spese di lite, che si liquidano in Euro 25.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;

- **DICHIARA** integralmente irripetibili le spese processuali nei confronti dei convenuti contumaci

Controparte_3	CP_22	Controparte_5	Controparte_6	[...]
CP_7	Controparte_8	Controparte_9	Controparte_9	
Controparte_23	CP_11	CP_11	[...]	
CP_12	Controparte_13	Controparte_14	Controparte_14	

III) **Non definitivamente** pronunciando nella causa separata,

- **ACCERTA E DICHIARA** che in capo a parte attrice *Parte_1* sussistono obblighi di collazione dei seguenti beni: valore della quota del 50% dell'immobile di via Toscolano n. 1; - somma di Euro 20.000,00; - somma di Euro 90.000,00; e che in capo a parte convenuta *CP_2* sussiste obbligo di collazione della somma di Euro 90.000,00;

-**ACCERTA E DICHIARA** che in capo a parte attrice *Parte_1* sussistono obblighi di imputazione alla propria quota relativi ai seguenti beni: - somma di Lire 100 milioni (pari ad Euro 51.645,69); - somma di Euro 34.169,28; e che in capo a parte convenuta *CP_2* sussistono obblighi di imputazione alla propria quota relativi ai seguenti beni: - somma di Euro 34.500,00; - somma di Euro 82.727,92; - somma di Euro 15.500,00;

- **dispone la rimessione** delle parti innanzi al giudice istruttore per la prosecuzione dell'istruttoria come da separata ordinanza.

Milano, 28 ottobre 2021

Il Presidente estensore
ANGELO MAMBRIANI